EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

> "O clamor por justiça que hoje se ouve em todos os cantos do País não será ignorado em qualquer decisão desta Casa. [...]
> Não seremos ausentes aos que de nós esperam a atuação rigorosa para manter sua esperança de Justiça. **Não seremos avaros em nossa ação para garantir a efetividade da Justiça**"
> (Trecho de discurso da Min. Carmen Lúcia, Presidente do STF, durante sessão de encerramento das atividades da Corte, em 30/06/2017)

> "O que nós **precisamos é acabar com os privilégios e transformar isso numa República verdadeira**[...]
> Quero mudar o Brasil, não me mudar do Brasil. [...]
> Se as coisas não mudam, eu tenho que mudar para que o tempo não aconteça sem mim. [...]
> Uma sociedade tem o direito de abrir mão de valores éticos em nome de interesses pessoais?"
> (Trecho de discurso da Min. Carmen Lúcia, Presidente do STF, durante seminário "Mitos e Fatos", em São Paulo, em 16/08/2017)

A **REDE SUSTENTABILIDADE**, partido político inscrito no CNPJ sob o nº 17.981.188/0001-07, devidamente registrado no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral sob o nº 594-54.2013.6.00.0000, com sede sito à ST SDS, Bloco A, CONIC, Ed. Boulevard, Sala 108/109, Asa Sul - Brasília/DF, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social por seu presidente nacional, JOSÉ GUSTAVO FÁVARO BARBOSA SILVA, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG n° 46210248-8, SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 358.870.048-00 **(DOC.s nº s. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)**, vem à presença de Vossa Excelência, a conduto de seus advogados que a esta subscrevem, com instrumento procuratório específico incluso **(DOC. 8)** e endereço para intimações em SAUS, Quadra 01, Lote "N", Ed. Terra Brasilis, Sala 412, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.070-941, com base no art. 103, inciso VII e art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal e no art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 9.868/99, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Em face dos art. 96, §§ 1º a 4º, bem como do art. 98, VI e § 2º, todos da Constituição Estadual do Amapá, que **versam a propósito das imunidades processuais dos parlamentares**, pelas razões e fundamentos que aduz a seguir:

I - DA LEGITIMIDADE ATIVA

A **REDE SUSTENTABILIDADE** é partido político, com legitimidade ativa universal constitucionalmente atribuída, para deflagrar o controle objetivo concentrado de constitucionalidade, devidamente registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral e representado no Congresso Nacional, como é público e notório (e, nestes termos, dispensaria prova, nos termos do art. 374, I, do Novo CPC) e faz provar nos autos, restando, assim, preenchidos os pressupostos do art. 103, VIII, da Constituição Federal/88, e, bem assim, do art. 2º, inciso VIII, da Lei 9.868/99.

II - DO CONTEÚDO INCONSTITUCIONAL DA NORMA ATACADA

A presente ação versará sobre o chamado **Estatuto dos Congressistas**, notadamente no que pertine às **prerrogativas parlamentares**, e seu alcance normativo, buscando harmonizar-lhe o sentido de **prerrogativa funcional** com a **forma de governo republicana**, com o propósito de **repelir a sua conformação em abuso de direito**, quando se convola em verdadeiro **privilégio pessoal** do indivíduo ocupante de mandato parlamentar.

Para tanto, impugnará os seguintes dispositivos da Constituição do Estado do Amapá, que são normas de reprodução obrigatória, com vistas a, **sem supressão de texto**, **emprestar-lhe interpretação conforme o art. 53, da Carta Magna**, reduzindo-lhes o alcance aos ditos "crimes funcionais", quais sejam aqueles que se seguirem à expedição do diploma até o seu término, e em que a condição específica de parlamentar seja indispensável para a sua configuração típica:

> Art. 96. Os Deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (EC nº 35/2006)
> § 1º Os Deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. (EC nº 35/2006)
> § 2º Desde a expedição do Diploma, os Deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

de vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (EC nº 35/2006)
§ 3º Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. (EC nº 35/2006)
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. (EC nº 35/2006)
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. (EC nº 35/2006)
.....
Art. 98. Perderá o mandato o Deputado:
[...]
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
[...]
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda de mandato será decida pela assembléia Legislativa, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado na Assembléia, assegurada ampla defesa.

Buscará também harmonizar a exigência constante do art. 98, VI e § 2º, da Constituição Estadual do Amapá, em reprodução obrigatória do art. 55, VI e § 2º, da Constituição Federal, atinente à **necessidade de deliberação da Casa respectiva para a declaração da perda do mandato de parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado**, com a exigência constitucional, para ocupar este distinto cargo político, do "*pleno exercício dos direitos políticos*" (art. 14, § 3º, II, da CF), tendo em vista ser decorrência automática da "*condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos*" a suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, CF). O partido requerente buscará provimento jurisdicional no sentido de se reconhecer que o referendo da Casa parlamentar, por maioria absoluta e em sessão ostensiva, só é cabível **na hipótese de a pena cominada ser inferior ao período remanescente do mandato, qualquer que seja o regime de seu cumprimento.**

Nesta esteira, se a Casa optar por **não** lhe cassar o mandato, o parlamentar condenado poderia a ele retornar, **após a cessação dos efeitos condenatórios**. Por outro lado, **na hipótese de a pena cominada exceder o resíduo de mandato, a perda do cargo é efeito automático da condenação, em razão da suspensão dos direitos políticos, que são indispensáveis para seu exercício.** Imperativo que essa medida se aplique qualquer que seja o regime de cumprimento de pena, posto que o que impede a

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

atividade parlamentar não é apenas a restrição da liberdade de locomoção, mas antes a suspensão de seus direitos políticos.

Para tanto, o partido político autor da presente ação concentrada pugnará pela interpretação conforme a Constituição, na modalidade de **redução teleológica,** dos dispositivos da Lei subnacional ora impugnados, de modo a reconhecer-se, reflexamente, mutação constitucional do próprio aludido art. 53, da Carta Magna, tendo em vista o processo histórico que justificou sua conformação e as mudanças que se seguiram em tal substrato fático nos dias atuais. Tal medida, a utilização de técnica interpretativa, permitirá, a um só tempo, que, embora se **preserve a literalidade do texto, se promova razoável alteração em seu sentido normativo**.

III - DOS FUNDAMENTOS DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

A - DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL: A VALORAÇÃO DO SENTIDO DE REPÚBLICA E A REDUÇÃO TELEOLÓGICA

A **presente impugnação constitucional tem como força de torque a própria revisão do sentido de República**, que foi amplamente ressignificado, da Redemocratização aos dias de hoje.

Isso porque a mutação constitucional não pode ser engendrada por fatos concretos e restritos, em movimentações abruptas e disruptivas, como é próprio do casuísmo, tendo em vista se tratar de **um processo de decantação de sentido e alcance normativo de um texto legal, com contornos histórico-dinâmicos**.

A mutação constitucional, embora seja um processo político-jurídico que possua na realidade social subjacente o seu elemento conformador, carece, entretanto, de reconhecimento de sua ocorrência, por parte do intérprete derradeiro da Constituição, que é o Egrégio Supremo Tribunal Federal (art. 102, caput, CF).

Para tanto, **a magistratura constitucional deve socorrer-se fundamentalmente de uma técnica decisional interpretativa**, tendo em vista ser **indissociável do processo**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

de mutação constitucional a conservação da literalidade do texto original, havendo tão somente modificação do seu sentido normativo.

Essas técnicas interpretativas, como bem salienta o eminente professor Paulo Bonavides, diante de uma Lei Fundamental formal, do tipo rígida, **servem, inclusive, para a estabilização do sistema constitucional**, tendo em vista que **nem sempre a sabedoria do legislador constituinte, por maior que possa ser, é capaz de predizer de modo exauriente as soluções para impasses políticos crescentes, inéditos e cada vez mais complexos**, muito embora as saídas para esses impasses (quase) sempre tenham como mapa resolutivo a própria interpretação sistemática do espírito da Carta Magna. Muito bem observa o insigne doutrinador:

> **Quanto mais rígida a Constituição, quanto mais dificultosos os obstáculos erguidos a sua reforma, mais avulta a importância da interpretação**, mais flexíveis e maleáveis devem ser os seus métodos interpretativos, em ordem a fazer possível uma perfeita acomodação do estatuto básico às exigências do meio político e social. Do contrário, **com a Constituição petrificada, teríamos a rápida acumulação de elementos de crise, que sempre prosperam e rompem, por vias extraconstitucionais, o disque de formalismos e artifícios teóricos levantados nos textos pela técnica das Constituições.**
> [...]
> Mediante o emprego dos instrumentos de interpretação, logram se surpreendentes resultados de alteração de sentido das regras constitucionais sem que, todavia, se faça mister modificar¬-lhe o respectivo teor. De sorte que aí se combina a preservação da Constituição com o deferimento das mais prementes e sentidas exigências da realidade social.

Assim, diante de episódios de **crise constitucional sistêmica**, como a que se verifica na hodiernamente na vida pública, a interpretação de normas constitucionais, despetrificando-lhe o sentido que se verta disfuncional, atua como verdadeiro **mecanismo de despressurização do sistema jurídico-político**, com a correção de deformações que em nada colaboram para a estabilização das crises constitucionais e que empurram a Nação ao domínio do imponderável.

Mais relevante ainda se faz o uso de mecanismos interpretativos por parte da Jurisdição Constitucional quando se está defronte normas cuja alteração repercute diretamente sobre os interesses dos parlamentares, a quem incumbem processos de reforma constitucional mais amplos, mas que, **premidos por seu auto-interesse de preservação**, **interditam qualquer processo deliberativo efetivamente capaz de**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

alterar o quadro jurídico ensejador de crises: nestes casos, o Parlamento atua, a um só tempo, como juiz e parte, o que não lhe capacita institucionalmente a uma decisão responsável, cabendo ao Judiciário desobstruir os canais do desejável sistema constitucional plural, funcional e aberto que padecem por força deste conflito de interesses evidente. Foi assim, por exemplo, na decisão sobre a proibição do financiamento empresarial de campanhas eleitorais: o Parlamento, auto-interessado e novamente juiz e parte, **mostrou-se inepto para tomar tal decisão**, por mais impositiva que as circunstâncias políticas a tornassem.

De toda sorte, como o que se ora pleiteia é o reconhecimento da necessidade premente de se ressignificar o alcance das imunidades parlamentares, **harmonizando-lhes o sentido com a forma governativa republicana** (art, 1º, caput, c/c art. 34, VII, "a", ambos da CF), no bojo do reconhecimento de um processo de mutação constitucional, oportuno que se apresente **um panorama histórico** do desenvolvimento do instituto jurídico das imunidades parlamentares, tendo em vista que a mutação assenta bases num processo histórico, de médio ou longo prazo.

Ademais, a análise vertente deste processo histórico de consolidação das imunidades parlamentares oferece ao intérprete uma oportunidade única de avaliar a efetividade da justificativa que costuma acompanhar, como um endosso legitimador, a existência de tais garantias, qual seja **a contenção do arbítrio de outros Poderes em desfavor do Parlamento.**

Razoável também, por fim, que se proceda a um brevíssimo apanhado histórico e comparativista do surgimento de mecanismos análogos na História Ocidental e sua conformação contemporânea.

B - BREVE RESGATE HISTÓRICO DAS ORIGENS DAS IMUNIDADES PARLAMENTARES

Parte da literatura apresenta como elementos seminais da origem das imunidades parlamentares especialmente as prerrogativas divinas de membros do Senado Romano, a inviolabilidade dos membros do Parlamento inglês, introduzida pela *Bill of Rights,* e, na História mais recente, a própria Constituição Americana, de 1787.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Atualmente, um traço do constitucionalismo moderno, compartilhado em boa medida pelas Cartas Constitucionais das democracias ocidentais, é a imunidade material, que assegura a liberdade de opinião, votos e declarações por partes dos membros do Parlamento. No tocante às imunidades processuais, que asseguram privilégios pessoais aos parlamentares no tocante à sua persecução penal, responsabilização e detenção, por outro lado, a experiência comparada não é uniforme.

Na República Romana Antiga, já existiam estatutos garantidores do exercício funcional das atividades dos chamados *tribunus plebis* (Tribunos da Plebe), que exerciam a representação popular no *Senatus Populusque Romanus* (Senado Romano): os tribunos eram invioláveis por seus atos, não podendo ser por eles responsabilizados, sendo passíveis da pena capital aqueles que contra a garantia sagrada deste múnus público (*sacrosancta*) se rebelassem.

Na Inglaterra, a aplicação pretoriana da *Bill of Rights*, de 1689, um dos pilares do constitucionalismo inglês, já assegurava aos parlamentares a garantia a uma dupla imunidade: a de livre pronunciamento (*freedom of speach*) e de insujeição às prisões arbitrárias (*freedom from arrest*), senão vejamos a reprodução textual do fragmento de regência respectivo[1]:

> "Que a liberdade de expressão, e debates ou procedimentos no Parlamento, não devem ser impedidos ou questionados por qualquer tribunal ou local fora do Parlamento."

No Direito Americano, a prerrogativa do *freedom of arrest* se firmou, jurisprudencialmente, **apenas no tocante às prisões civis**, tendo a chamada imunidade material sido conferida com menor amplitude, assegurando a inviolabilidade por votos, opiniões e palavras **apenas no recinto da Casa Parlamentar**. A Constituição dos Estados Unidos da América assim dispõe, em seu art. 1º, sexta seção[2]:

[1] Tradução extraída da Biblioteca de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, disponível em < http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/a-declaracao-inglesa-de-direitos-1689.html>, acesso em 29 de junho de 2017.

[2] Tradução extraída da Biblioteca de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, disponível em < http://www.direitoshumanos.usp.br/dh/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis, Sala 412 - Brasília, DF

> Secção 6.
> Os Senadores e Representantes receberão, por seus serviços, remuneração estabelecida por lei e paga pelo Tesouro dos Estados Unidos. Durante as sessões, e na ida ou regresso delas, **não poderão ser presos, a não ser por traição, crime comum ou perturbação da ordem pública**. Fora do recinto das Câmaras, não terão obrigação de responder a interpelações acerca de seus discursos ou debates.

Reconhecendo que a mutação constitucional se processa em face de um razoável decurso de tempo, em face da ressignificação de um mesmo texto normativo diante da mudança substantiva de contextos fáticos subjacentes, na singularidade dos processos histórico e político de uma dada Nação, **relevante que se traga à baila um breve panorama evolutivo das imunidades parlamentares na experiência nacional**.

A reboque das experiências juscomparadas, as imunidades parlamentares formais e materiais, no caso pátrio, são igualmente remotas, estando presentes já na Carta Imperial de 1924, com uma abrangência, já desde aquela altura, bastante dilatada, *in verbis*:

> Art. 26. Os Membros de cada uma das Camaras são inviolaveis polas opiniões, que proferirem no exercicio das suas funcções.
> Art. 27. Nenhum Senador, ou Deputado, durante a sua deputação, póde ser preso por Autoridade alguma, salvo por ordem da sua respectiva Camara, menos em flagrante delicto de pena capital.
> Art. 28. Se algum Senador, ou Deputado fòr pronunciado, o Juiz, suspendendo todo o ulterior procedimento, dará conta á sua respectiva Camara, a qual decidirá, se o processo deva continuar, e o Membro ser, ou não suspenso no exercicio das suas funcções.

A I Constituição da República, de 1891, conservou esses estatutos garantistas, em sua acepção amplíssima:

> Art 19 - Os Deputados e Senadores **são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato**.
> Art 20 - Os Deputados e Senadores, desde que tiverem recebido diploma até a nova eleição, **não poderão ser presos nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara, salvo caso de flagrância em crime inafiançável**. Neste caso, levado o processo até pronúncia exclusiva, a autoridade processante remeterá os autos à Câmara respectiva para resolver sobre a procedência da acusação, se o acusado não optar pelo julgamento imediato.

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/constituicao-dos-estados-unidos-da-america-1787.htmll>, acesso em 29 de junho de 2017.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

A II Constituição da República, de 1934, não apenas conservou tais garantias, como também as expandiu violentamente, relativamente aos parlamentares, albergando até mesmo seus suplentes imediatos, *in verbis*:

> Art 31 - Os Deputados são **invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício das funções do mandato**.
> Art 32 - Os Deputados, desde que tiverem recebido diploma até à expedição dos diplomas para a Legislatura subseqüente, **não poderão ser processados criminalmente, nem presos, sem licença da Câmara, salvo caso de flagrância em crime inafiançável. Esta imunidade é extensiva ao suplente imediato do Deputado em exercício.**
> § 1º - A prisão em flagrante de crime inafiançável será logo comunicada ao Presidente da Câmara dos Deputados, com a remessa do auto e dos depoimentos tomados, para que ela resolva sobre a sua legitimidade e conveniência e autorize, ou não, a formação da culpa.

A Carta "Polaca", de 1937, **mesmo em face de sua vocação autoritária, reproduziu tais imunidades**, embora limitasse seu alcance a fronteiras de baixa densidade normativa e altamente valorativas, tal qual o "ultraje à moral pública", a ver:

> Art 42 - Durante o prazo em que estiver funcionando o Parlamento, **nenhum dos seus membros poderá ser preso ou processado criminalmente, sem licença da respectiva Câmara, salvo caso de flagrante em crime inafiançável**.
> Art 43 - **Só perante a sua respectiva Câmara responderão os membros do Parlamento nacional pelas opiniões e votos que, emitirem no exercício de suas funções**; não estarão, porém, isentos da responsabilidade civil e criminal por difamação, calúnia, injúria, ultraje à moral pública ou provocação pública ao crime.

Encerrada a Ditadura do Estado Novo, a IV Constituição da República, de 1946, novamente reiterou o relevo constitucional das garantias processuais dos congressistas, na mesma linha do estatuído na Constituição de 1934, eliminando, entretanto, tais prerrogativas para os suplentes imediatos:

> Art 44 - Os Deputados e os Senadores **são invioláveis no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos**.
> Art 45 - Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, os membros do Congresso Nacional **não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara**.
> § 1º - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de quarenta e oito horas, à Câmara respectiva, para que resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.
> § 2º A Câmara interessada deliberará sempre pelo voto da maioria dos seus membros.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

A Carta outorgada em 1967, igualmente a despeito de sua índole totalitária, admitia expressamente as garantias parlamentares de inviolabilidade material e de natureza processual, criando, entretanto, uma inclusão de pauta e autorização automática, por decurso de certo prazo (15 sessões, após 90 dias do recebimento do pedido de "licença"), findos os quais o processamento era autorizado tacitamente:

> Art 34 - Os Deputados e Senadores são **invioláveis no exercício de mandato, por suas opiniões, palavras e votos**.
> § 1º - Desde a expedição do diploma até a inauguração da Legislatura seguinte, os membros do Congresso Nacional **não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara**.
> § 2º - Se no prazo de noventa dias, a contar do recebimento, a respectiva Câmara não deliberar sobre o pedido de licença, será este incluído automaticamente em Ordem do Dia e nesta permanecerá durante quinze sessões ordinárias consecutivas, tendo-se como concedida a licença se, nesse prazo, não ocorrer deliberação.
> § 3º - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de quarenta e oito horas, à Câmara respectiva, para que, por voto secreto, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.

A Carta autoritária de 1969 igualmente previa imunidades materiais e formais aos parlamentares, **garantindo-lhes julgamento perante o Supremo Tribunal Federal** (justamente nos Anos de Chumbo, tal prerrogativa de foro tivera sua instituição):

> Art. 32. Os deputados e senadores são invioláveis, no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, salvo nos casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos previstos na Lei de Segurança Nacional.
> § 1º Durante as sessões, e quando para elas se dirigirem ou delas regressarem, os deputados e senadores não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime comum ou perturbação da ordem pública.
> § 2º Nos crimes comuns, os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. [...]

Finalmente, a Constituição Cidadã de 1988 estatuía, em seu texto originário a mesma sistemática constante das Constituições anteriores, inclusive no tocante à exigência de licença prévia para processamento criminal (posteriormente alterado significativamente pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001):

> Art. 53. Os Deputados e Senadores **são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos**.
> § 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional **não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença de sua Casa**.
> § 2º O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

> § 3º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa.
> § 4º Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

Como se vê, **a presença das imunidades materiais e processuais dos parlamentares é traço comum a todas as Constituições que já vigoraram no país**, com pequenas variações em extensão, **estando presentes mesmo naquelas outorgadas**, de clivagem autoritária, **o que permitiria supor uma razoável institucionalização de sua existência,** na tradição pátria. Não obstante essa constatação, **o seu alcance efetivo, no plano fático, certamente variou bastante**, como se pode aferir dos contextos históricos subjacentes a cada uma dessas normas.

Para que se perceba a mudança substantiva das circunstâncias fáticas, que autoriza a conclusão ora pretendida, de que se impõe restrição no sentido de, ao menos, parte das garantias incluídas no bojo do chamado Estatuto dos Congressistas, o REQUERENTE entende ser **particularmente relevante que se contratem os contextos que moveram a sabedoria do Constituinte Originário, na Redemocratização, com os dias de hoje.**

Como é sabido, **os debates da Assembléia Nacional Constituinte mais recente (1987-1988), no tocante às imunidades parlamentares, foram orientados pela superação do regime autoritário inaugurado em 1964**. Nesse sentido, oportuno transcrever elucidativo trecho de publicação valiosíssima intitulada "*Ensaios sobre impactos da Constituição Federal na Sociedade Brasileira*", Volume I, publicada nos anais da Constituinte, pela Câmara dos Deputados, a este respeito:

> A tese de **uma nova Constituição estava intimamente vinculada à idéia de superar o regime militar, de superar o regime autoritário intimamente associado à Carta Constitucional então vigente**. Resgatar as liberdades públicas significava, naqueles dias, reescrever o "contrato social" da sociedade brasileira. Tanto que diversos parlamentares, dos mais diversos partidos, reclamarão, ao longo das primeiras sessões, **contra a usurpação dos poderes do Poder Legislativo** e, de forma geral, contra a legislação oriunda do período militar, que ficaria, posteriormente, conhecida como "entulho autoritário". Citemos, como exemplo, o deputado constituinte Amaral Neto (PDS-RJ), líder do partido que havia justamente apoiado os governos militares:
> "*Sem a devolução das prerrogativas não há imunidade nesta Casa. Estamos todos esquecendo disso. Nós estamos sob o império do artigo 55 [da Constituição de*

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

> *1969] que é infame, que é despudorado, que é draconiano, que é garroteador e que nos tirou a liberdade até agora, todas elas. (...) Eu quero derrubar este artigo;* ***eu quero a devolução das prerrogativas pelas quais lutamos***." (BRASIL, 2008, p.21)

Na mesma linha, Moura Jr., em artigo intitulado "Críticas às imunidades processuais parlamentares no pensamento constitucional brasileiro", assevera que "**as imunidades parlamentares foram concebidas como instrumentos para contenção do arbítrio do Poder Executivo** que, em diversos momentos no decorrer da história, utilizou de estratégias e abuso de poder para fazer sucumbir as legítimas missões do Poder Legislativo".

Hodiernamente, entretanto, o contexto fático é radicalmente diverso: **o regime democrático se consolidou e o sentido de República vem paulatinamente adquirindo contornos cada vez mais civilizados e menos assentados num jaez patrimonialista**, de confusão entre as esferas pública e privada. **As imunidades parlamentares, no seu uso subterrâneo e de nítida clivagem abusiva de direito, têm operado a favor da impunidade**, como uma deformação democrática, encerrando uma tentativa inescrupulosa de poderosos de se colocarem a salvo do alcance da pretensão punitiva do Estado, **em face de crimes comuns, sem qualquer correlação com o múnus público parlamentar** e sua desejável independência.

O texto normativo de regência das garantias parlamentares, como resta incontroverso, mantém-se praticamente o mesmo, mas as distinções abissais da circunstâncias ontológicas que intentara prevenir ou resguardar são radicalmente diversas, com o decurso do tempo e a consolidação da ordem democrática inaugurada em 1988: **o risco à estabilidade das instituições do Estado já não repousa no autoritarismo de um Executivo centralizador, mas sim no crescente déficit legitimidade dos homens públicos que dirigem o país.**

Isso porque **a justificação político-jurídica de tais imunidades é de todo inválida**: **é sofismar conceber que a existência de tais imunidades é capaz de conter o arbítrio dos demais Poderes contra os membros do Parlamento**, quer seja por que **a norma jurídica é, em regra, incapaz de inverter os fatores reais de poder**, quer seja porque a experiência histórica do Brasil revela que, **a despeito de as imunidades terem**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

sempre existido em todos as Constituições do país, esse instituto, no entanto, foi absolutamente incapaz de vetar as sombrias incursões ditatoriais sobre o Parlamento, com a prisão política de parte de seus membros, a cassação de seus direitos políticos e mesmo a própria suspensão do funcionamento do Poder Legislativo, nos "Anos de Chumbo" e no "Estado Novo".

Aliás, como muito bem observa o e. constitucionalista e juiz da Suprema Corte, Min. Barroso, uma das tais "prerrogativas" dos parlamentares **concedidas supostamente para acautelar o Parlamento das incursões autoritárias dos demais Poderes** - a imunidade processual do foro por prerrogativa de função - **foi conferida a seus membros justamente durante a Ditadura Civil-Militar**, engendrada em 1964:

> Curiosamente, **os membros do Congresso Nacional apenas passaram a deter foro por prerrogativa de função durante a ditadura militar**, com a promulgação da Carta de 1969 (EC 1). **Compensou-se a irrelevância política com prerrogativas processuais.** (p.6, Relatório na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937-RJ)

Como bem assinalado pelo Ministro Celso de Mello, "**jamais se entendeu que a dignidade do ofício parlamentar e a independência do exercício do mandato legislativo houvessem sido afetadas ou comprometidas pelo fato de os membros do Congresso Nacional estarem submetidos, até então, à jurisdição penal dos magistrados de primeira instância**" (AP 470, Antecipação de voto do Min. Celso de Mello).

Difícil supor que os parlamentares, dispondo dos poderes, recursos e influência que detêm, seriam, nos dias de hoje, "perseguidos por juízes locais", que supostamente fazem da jurisdição "uma inquisição político-partidária**", quando não o foram em momentos muito mais sombrios da História**: embora possa soar convincente, **tal argumento não passa de mera retórica defensiva** daqueles que buscam se esquivar da responsabilidade por seus atos.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Como bem registra um dos filósofos progenitores do Constitucionalismo, Ferdinand Lassalle, em ilustre conferência denominada "A essência da Constituição"[3], realizada em 1863, a norma, nessas ocasiões, em que há desconexão do texto positivo com a realidade política subjacente, não passa de mera folha de papel:

> Essa é, em síntese, em essência, a Constituição de um país: a soma dos fatores reais do poder que regem um país.
> Mas, que relação existe com o que vulgarmente chamamos Constituição; com a Constituição jurídica? Não é difícil compreender a relação que ambos conceitos guardam entre si. Juntam-se esses fatores reais do poder, escrevemo-los em uma folha de papel, dá-se-lhes expressão escrita e a partir desse momento, incorporados a um papel, não são simples fatores reais do poder, mas sim verdadeiro direito, nas instituições jurídicas e quem atentar contra eles atenta contra a lei, e por conseguinte é punido.
> [...]
> **Onde a Constituição escrita não corresponder à real, irrompe inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais dia menos dia, a Constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá necessariamente, perante a Constituição real, a das verdadeiras forças vitais do país**.

Se não fora a própria literalidade da Lei Fundamental um freio institucional para conferir proteção ao exercício independente dos membros do Parlamento, menos ainda seria a boa intenção de qualquer Suprema Corte em fazê-lo, isso porque tais institutos são incapazes, como dito, de conformar os fatores reais de Poder, mas antes são por eles conformados em seu sentido prático.

Não se trata de um "preço módico" a se pagar em nome do Estado Democrático de Direto, como querem fazer crer seus defensores, mas de uma deformação deste, que só é justificável em face de atitudes cínicas, que fecham os olhos ao processo histórico de engendramento de tais imunidades.

Assim, a perenidade histórica das imunidades, mesmo em momentos de ruptura autoritária, são evidência inconteste de que também a crítica kelseniana[4] às imunidades

---

[3] LASSALLE, Ferdinand. *A Essência da Constituição*. 6ªed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2001.

[4] **Tal privilégio tampouco pode ser seriamente considerado como meio de proteção da minoria contra o arbítrio da maioria**, transformação de significado apresentada por algumas instituições da república democrática, herdadas da monarquia constitucional. Se não por outro motivo, porque **essa proteção da minoria é impossível, já que a maioria poderia decidir entregar o deputado incriminado à autoridade que o solicitasse**. (KELSEN, 2000, p. 55)

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

parlamentares é consistente: **a previsão de tais instrumentos não é capaz de concretizar o fim que supostamente vislumbra proteger**, qual seja a independência do Parlamento, em face de desmandos autoritaristas.

Se é cediço sua imprestabilidade para proteger minorias parlamentares, igualmente o é que a manutenção de uma interpretação ampla ao referido instituto jurídico só colabora para o alavancar o desgaste corrosivo das instituições majoritárias e alargar a crescente de divórcio entre o regime representativo e seus *constituents*, além de **incontrovertidamente servir de blindagem à pretensão punitiva do Estado,** em face dos poderosos que **não passam de criminosos encobertos sob o figurino de parlamentares**.

Nessa linha, em A Democracia [5], Kelsen **já tecia críticas ferozes ao anacronismo das imunidades parlamentares nos regimes republicanos**, na primeira metade do século passado, relacionando-as, inclusive, ao desgaste universalmente observado da legitimidade dos Parlamentos. Assim se posicionara o Eminente autor:

> Se o parlamentarismo, durante a sua longa existência, não soube conquistar a simpatia das massas e, menos ainda, a das classes cultas, uma das causas disso deve ser buscada nos abusos a que leva o privilégio absolutamente anacrônico da imunidade. (KELSEN, 2000, p. 119).

Na mesma obra, Kelsen registra suas reservas ao malfadado instituto jurídico, sustentando que, **na medida em que sua eficácia garantista encerra crimes comuns, que não possuem qualquer correlação com as funções parlamentares, tais prerrogativas se confundem, na verdade, com verdadeiros privilégios pessoais**, próprios da forma governativa monárquica:

> **O fato de um deputado não poder ser processado em juízo por um delito comum, e sobretudo detido, sem a permissão do parlamento é um privilégio que remonta ao tempo da monarquia** dos 'estados', quando era violento o antagonismo entre parlamento e governo do rei. **Tal privilégio ainda podia ser justificável na monarquia constitucional**, em que esse antagonismo, mesmo que de forma diferente, ainda subsistia, não estando, porém, totalmente excluído o perigo de os deputados serem subtraídos ao exercício da sua função parlamentar por um abuso de poder do governo – conquanto esse perigo estivesse essencialmente reduzido, graças à independência da magistratura. Mas, numa

[5]KELSEN, Hans. A Democracia. Trad. Ivone Castilho Benedetti, Jefferson Luiz Camargo, Marcelo Brandão Cipolla, Vera Barkow. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

> república parlamentar, em que o governo nada mais é que uma junta do parlamento e é submetido ao mais rigoroso controle da oposição, ou melhor, de toda a opinião pública, e em que a independência da magistratura não é menos garantida do que num regime de monarquia constitucional, é absurdo querer defender o parlamento do governo, que é uma sua emanação. (2000, p. 118-119)

Aliás, a despeito da notória polarização existente entre as correntes de pensamento dos Ilustres jusfilósofos Carl Schmitt (a despeito de sua perspectiva usualmente autoritária) e Hans Kelsen, ambos convergiam para o entendimento de que **as imunidades parlamentares se revestem, na verdade, de odioso privilégio, injustificável à luz do ideário republicano genuíno**, que não é capaz, sequer, de elidir o risco democrático dos desvios autoritários que supostamente intenta prevenir. Em sua *magna opus* "Teoria da Constituição", Schimitt assim se posiciona:

> **A proteção dos deputados frente a procedimentos penais e limitações da liberdade pessoal é um direito do Parlamento como um todo, não do deputado individualmente**. Também esse privilégio é apenas uma de tantas consequências do caráter representativo do parlamento. **As ocasiões históricas que resultaram nessa posição privilegiada (prisões arbitrárias de deputados pelos Monarcas) não são, por si só, explicação suficiente para tão assombroso privilégio**. (SCHMITT, 1927, p. 366)

Na esteira de seu ceticismo em relação às finalidades aduzidas em defesa das imunidades parlamentares, Kelsen esvazia a retórica argumentativa que costuma circundar os discursos dos defensores de tal instituto, no sentido de que supostamente protegem minorias parlamentares do arbítrio estatal. Sustenta o Eminente autor:

> **Tal privilégio tampouco pode ser seriamente considerado como meio de proteção da minoria contra o arbítrio da maioria**, transformação de significado apresentada por algumas instituições da república democrática, herdadas da monarquia constitucional. Se não por outro motivo, porque **essa proteção da minoria é impossível, já que a maioria poderia decidir entregar o deputado incriminado à autoridade que o solicitasse**. (KELSEN, 2000, p. 55)

Por fim, oportuno que se registre que o volume de autoridades contempladas com imunidades processuais atinentes ao foro de julgamento (*ratione personae*), no país, não possui paralelo em sua própria História e, menos ainda, na experiência comparada de democracias consolidadas:

> Tamanha extensão do foro por prerrogativa de função **não encontra paralelo nem na história constitucional brasileira, nem no Direito Comparado**. No Brasil, ainda que a prerrogativa tenha sido prevista em todas as Constituições anteriores, o número de autoridades beneficiadas inicialmente era muito reduzido, tendo sido progressivamente ampliado até chegar ao rol atual.[...]

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

> Ademais, **não há, no Direito Comparado, nenhuma democracia consolidada que consagre a prerrogativa de foro com abrangência comparável à brasileira**. No Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Canadá a prerrogativa de função sequer existe. Entre os países com foro privilegiado, a maioria o institui para um rol reduzido de autoridades. Na Itália, a prerrogativa de foro se aplica somente ao Presidente da República. Na França, o foro especial é instituído apenas para os membros do governo (os Ministros e secretários de Estado). Em Portugal, são três as autoridades que detêm foro privilegiado: o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro. (pp. 5-6, Relatório na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937-RJ, Rel. Min. Barroso)

C - DA DISTINÇÃO ENTRE PRERROGATIVAS FUNCIONAIS E PRIVILÉGIOS PESSOAIS

Os privilégios públicos de ordem pessoal, assegurados sob o manto protetivo do Estado, não são raros na literatura e na História. Tais prerrogativas pessoais (*ratione personae*), **em que se fundem a dimensão personalista e institucional**, **são próprios da conformação de governo de índole monárquica**.

Os privilégios pessoais se desenvolveram no bojo do próprio processo histórico de surgimento e consolidação dos Estados Nacionais, na Idade Moderna, conduzidos pelo ideário de irresponsabilidade civil e criminal do Monarca em face dos súditos, na linha da máxima segundo a qual **o Rei, em face de seu poder divino e supremo, não poderia errar** *(the king can do wrong* ou *le rou ne peri mal faire*).

Nesses regimes absolutistas, anteriores à própria emergência do Constitucionalismo e da República moderna enquanto movimentos políticos-filosóficos, **a concepção de tais privilégios pessoais <u>decorria da confusão que se produzia em torno da personalidade política do Estado Nacional</u>, que se confundia com a própria personalidade da própria elite aristocrática:** não havia separação razoável entre a pessoa do monarca e o Estado, ao contrário, este encarnava naquele sua própria personalidade jurídica.

<u>Na República, cujos traços essenciais</u> são a **<u>alternância de poder</u>** por processos eleitorais idealmente abertos e plurais, bem como **<u>a responsabilização pessoal dos agentes públicos</u>** que dirigem a coisa pública, conceber a existência de privilégios pessoais é de incompatibilidade diametral com sua própria essência: **se há separação**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

entre a personalidade política dos cargos públicos e a personalidade jurídica daqueles que ocasional e temporariamente ocupam tais dignidades públicas, **não há razão para se estender de modo desregrado este atributo institucional aos detentores de altas posições no Estado, como se personalista fosse**.

Essa distinção entre privilégio pessoal do mandatário e prerrogativa funcional do membro do Parlamento, aliás, foi o fio condutor da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937-RJ, da ilustríssima relatoria do e.constitucionalista e juiz da Suprema Corte, Luís Roberto Barroso. Como bem destacou o e. jurista, "*para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo*".

Para o e. ministro, "*nas Repúblicas, todos os cidadãos são iguais e devem estar sujeitos às mesmas normas. O princípio republicano, consagrado no art. 1º [da Constituição], caput, traduz também a ideia fundamental de responsabilização político-jurídica de todos os agentes estatais, sem exceção, pelos atos que praticarem*" (pp. 11-12, Relatório na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937-RJ)

Há autores ilustres que, na tentativa de harmonizar o sentido de tais privilégios pessoais com o ordenamento constitucional, lhes dão nova roupagem: referem-se a eles como "**prerrogativas funcionais**", que não se confundiriam com os "**privilégios pessoais**", na medida em que aqueles vislumbrariam supostamente proteger um cargo público fundamental e não o seu ocupante.

Embora tal posição seja defensável, especialmente em face do quilate intelectual dos que a advogam, ela **faz exsurgir um dilema fundamental**, de difícil contorno: se o intuito é proteger o cargo público, que por sua condição imanente é incapaz de cometer crimes, **há que se perscrutar minimamente se há nexo de causalidade entre o cargo ocupado e o crime praticado**.

Do contrário, **caso não haja qualquer relação entre as funções do cargo político que se intenta proteger com o resultado da prática delitiva, o nexo de causalidade a se reconhecer se dá estritamente entre a dimensão pessoal do agente**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

criminoso e o eventual resultado naturalístico ilícito. Aliás, **é difícil supor uma relação hipotética entre um cargo público e o cometimento de um crime comum**. Isso porque os **cargos públicos são concebidos com uma vocação de garantidores da Lei e não o contrário**: tal liame parece subsistir mais claramente apenas em relação aos chamados "**crimes políticos**", em que, em face de sua natureza jurídica extraordinária, **faz sentido lógico se cogitar algum grau de proteção aos atores políticos**, a fim de que não se promova qualquer justiçamento casuístico, que encoberte a perseguição inquisidora, resultante do arbítrio de maiorias políticas ocasionais, promovido contra lideranças políticas que sejam adesivadas de "inimigos do Estado", como nos tempos sombrios deste país.

Estender as imunidades a crimes comuns, sem que não haja qualquer liame com o cargo ocupado, **desnuda a retórica das prerrogativas funcionais e descortina sua natureza degenerada de verdadeiros privilégios pessoais**, qualquer que seja a denominação cínica que se queira conferir a estes institutos.

Isso porque, nessas circunstâncias, **deve se assegurar ao réu ou investigado as mesmíssimas garantias fundamentais que o devido processo legal encerra, estendidas a todos os cidadãos indistintamente**. **Os direitos e garantias fundamentais,** que fulminam o arbítrio estatal em face do indivíduo, que instrumentalizam o ideário que Voltaire sintetiza na célebre expressão "é melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente"**, esses, sim, são um preço assaz módico a se pagar em face dos incontestes e fartos ganhos civilizatórios do Estado Democrático de Direito.**

Não é inerente ao cargo de parlamentar, por exemplo, cometer crime contra a Administração Pública, como corrupção passiva ou peculato: trata-se de condição potencial de todo e qualquer funcionário público (uma vez se tratar de crime próprio, cujo autor deve ser funcionário público). No entanto, os parlamentares contam com a possibilidade de se verem isentos de prisões preventivas em processos-crime desta natureza, de ter a prisão em flagrante de crime inafiançável contra si relaxada ou mesmo ter o processo-crime respectivo suspenso, até a ultimação de seu mandato, a despeito de se tratar de pretensão punitiva legítima. Veja-se que os **demais agentes públicos, à**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

exceção dos mandatários eleitos, se sujeitam a tais medidas cautelares, a despeito da sua importância institucional.

Não é de se fulanizar ou menosprezar o relevo de certas garantias conferidas aos titulares de certos cargos públicos. Aos magistrados e membros do Ministério Público, por exemplo, **é assegurada a vitaliciedade e a inamovibilidade**, a fim de que suas decisões ou atuação funcional que eventualmente incomodem atores poderosos não sejam alvo de retaliações. **Essas garantias são efetivamente prerrogativas funcionais, pois só guardam conexão com o exercício do múnus público desses agentes políticos**. A inamovibilidade, por exemplo, impede que um juiz rigoroso com certos réus notáveis seja removido para outra comarca ou jurisdição, com o objetivo sub-reptício de se fraudar o juízo natural.

As garantias da magistratura, veja-se, não se confundem com impunidade: o cometimento de ilegalidade por parte de tais atores não os torna imunes à Lei. Se atrapalharem investigações criminais em seu desfavor, destruindo provas, constrangendo testemunhas ou dando causa, de qualquer forma, à obstrução da Justiça, se sujeitam à prisão cautelar e ao processo-crime daí resultante, que não pode ser suspenso pelo Tribunal ao qual for vinculado o magistrado investigado, a menos, é claro, quando se tratar de prisão abusiva ou falta de justa causa a ensejar o seu regular prosseguimento, como o é, aliás, em relação a todo e qualquer cidadão da República.

Isso porque **tais garantias só se relacionam ao exercício das funções e não se confundem com a pessoa de seu detentor**: **a inamovibilidade do juízo é imprestável no socorro de um magistrado que figure como réu**, que verá correr contra si a regular persecução penal, como todas as garantias e direitos fundamentais subjacentes ao devido processo legal; **de outra banda, caso se trate de um magistrado cumpridor do rigor da Lei, no exercício de sua vocação institucional, a inamovibilidade se revela garantia mais que útil para que se impeça afastar o juiz natural da causa que está a julgar**.

Essa é a natureza das prerrogativas funcionais: proteger a dignidade e a independência das funções públicas, face o elevadíssimo valor desta proteção para o

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Estado Democrático de Direito. Aqui, reitere-se, **o preço a ser pago é mais que módico, posto que garantidor da ordem jurídica**.

Em relação à imunidade prisional de parlamentares, no tocante às prisões preventivas, **não há qualquer justificação fática, institucional ou constitucional para sua existência**, à exceção da limitadíssima circunstância de crimes ligados ao cargo, como nos crimes políticos: trata-se, por mais que se intente dissimular, de **uma violência ao princípio sensível da República e seu consectário ideal de igualdade entre os cidadãos**.

O decreto de prisão preventiva é medida excepcionalíssima, que só se segue na eventualidade de se configurarem as estritas e graves hipóteses legais de regência[6]: **propagandear que seu manejo é indiscriminado em relação às altas autoridades não condiz com a realidade dos poderosos**. Tanto é assim, por exemplo, que Ministros de Estado, que possuem foro por prerrogativa de função junto ao Supremo Tribunal Federal, mas não dispõem de imunidade prisional, embora de modo não raro sejam citados no noticiário de escândalos, jamais tiveram, contra si, expedida qualquer ordem de prisão preventiva. **A Egrégia Corte é de prudência e cautela irreprocháveis no manejo destes expedientes, como se deve ser, aliás**.

Aliás, **se o arbítrio no uso de tal expediente é um risco potencial do sistema judiciário**, certamente **esse risco fica amiúde mitigado pela existência profícua e quase infindável de expedientes corretivos** disponíveis ao réu/investigado **no deletério sistema recursal brasileiro.** Se as debilidades do acesso à Justiça por parte dos hipossuficientes podem ser responsáveis por alongadíssimas prisões cautelares, com enorme potencial de ilicitude, sem que o sistema recursal lhes empreste idêntica utilidade efetiva, **mesma adversidade não se verifica em relação às elites políticas, que contam**

[6] Código de Processo Penal
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

com qualificadíssimas defesas e com inconteste velocidade do sistema recursal (que embora louvável não se verifica de forma homogênea para todos os réus).

Cogitar que a fulminação de tais privilégios pessoais (e não prerrogativas funcionais, repise-se!) **relegaria os parlamentares a um terreno de completo arbítrio, à sorte do abuso Estatal, é a segunda nuança falaciosa das justificações que costumam acompanhar tais imunidades**. Isso porque, como dito, neste país, que é constitucionalmente reverente ao devido processo legal, existem direitos e garantias fundamentais extensíveis a todos os réus (embora imponha-se reconhecer o déficit da concretização de tais direitos em relação aos hipossuficientes).

Subtrair o privilégio pessoal, **resultante de uma degeneração - por abuso de direito - das prerrogativas funcionais**, daqueles que se encobrem com o manto da função pública para a odiosa prática de crimes **não significaria**, em absoluto, apesar da reprovabilidade de seus comportamentos, **atirá-lo aos leões do justiçamento**: **tratar-se-ia apenas e tão somente de submetê-los ao devido processo legal, oponível a todos os cidadãos, fortalecendo o senso real de República**, ocasião em que poderia engendrar sua defesa ampla sem qualquer prejuízo.

As prisões preventivas ou a medida cautelar de afastamento da função pública, por exemplo, podem ser de valor vital para o regular desenvolvimento das investigações. **Tornar imunes agentes públicos poderosos, que podem militar amplamente contra o avanço de investigações que pesam contra si** (inclusive alterando a lei!) **por meio do exercício da influência e notabilidade que o cargo público lhes confere**, isso, sim, é um violência ao Estado Democrático de Direito: trata-se de **transformar o Estado num meio inescrupuloso de vulnerar o interesse público**. E o preço aqui não é nada módico: **a impunidade, como bem observa o juiz Sérgio Moro, "estimula o desprezo à lei e gera desconfiança[7]" dos cidadãos**, além de promover o abismo cada vez maior entre as instituições representativas e o legítimo detentor do Poder, S. Exa. O Povo.

[7] Declaração disponível em < http://www.valor.com.br/politica/4786801/moro-anistia-ao-caixa-2-afetaria-credibilidade-do-estado-de-direito >, acesso em 14/07/17, às 13h55.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Assim, nas excepcionalíssimas hipóteses de ser verificar justa causa ao manejo de prisão preventiva em desfavor de parlamentar, por crime comum, sem qualquer relação com sua função pública, ou mesmo afastamento temporário de sua função pública, a bem do interesse público, como medida garantidora do processo penal, não há justificação institucional ou moral para impedir tal medida.

Pode-se cogitar, entretanto, na esteira do entendimento que atualmente se lhe confere ao disposto no art. 53, § 2º, da Carta Magna, que haja um óbice para tanto e, nessa condição de norma constitucional, embora se reconheça o descabimento de tais imunidades, imperioso que se cumpra, com rigor, o comando constitucional. Pois bem, passemos, inicialmente à leitura do referido dispositivo:

> Art. 53.....
> .....
> 2º Desde a expedição do diploma, **os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.** Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

A interpretação literal do dispositivo supracitado é de clareza meridiana: uma vez diplomados, mesmo antes da posse, os parlamentares federais somente **poderiam ser presos na excepcionalíssima verificação de flagrante de crime inafiançável**. Sua dicção **chega a sugerir que prisões preventivas, por exemplo, são inconstitucionais**, no caso de se tratar de agente que conte com essa condição eminente de parlamentar.

Embora a assunção dessa impossibilidade seja bastante razoável, numa leitura prefacial e estritamente literal, igualmente o é a inteligência de tal dispositivo com a integralidade do sistema normativo-constitucional. Assim, uma questão inicial que se coloca é: **que razões levaram o constituinte a plasmar essa imunidade formal no art. 53, § 2º, da Carta Magna?**

As razões alegadas, embora variem ligeiramente, parecem convergir para a já expendida intenção de **se proteger a independência do Parlamento, em face de desmandos de outros Poderes. É uma garantia que socorre ao Parlamento: não aos indivíduos que o compõem.**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Se essa é a intenção do Constituinte, a implementação deste comando constitucional deve encerrar com rigor dedicado essa finalidade: **não se pode admitir, em qualquer hipótese, a prisão de parlamentar que ofenda a independência do Parlamento**. **Caso, entretanto, uma prisão sob alegado flagrante de delito inafiançável tenha sido levada a efeito, incumbe à Casa parlamentar respectiva proceder ao seu relaxamento imediato, dentro de 24 horas, em restauração da independência do Poder Legislativo.**

Outras duas questões se deduzem dessa primeira é: **na hipótese de não haver qualquer abalo à independência do Parlamento, a prisão preventiva de congressista também é incompatível com a Constituição**? **O relaxamento de uma prisão em flagrante por crime inafiançável que não guarde qualquer relação com o mandato parlamentar pode ser realizado pela Casa que o custodiado integra**?

Para responder a essas indagações secundárias, a dicção do art. 53, § 2º, retro, trazido à colação, não é suficiente: **sua redação, outrora cristalina, torna-se lacunosa** e, posto que **a norma jurídica só se implementa quando sua real teleologia se leva a efeito, impõe-se a interpretação sistemática do texto constitucional para responder a estes quesitos**.

Ora, se a intenção é proteger o Parlamento de incursões atrozes de outros Poderes, **há que se diligenciar se a prisão se hasteia em algum elemento que possa vulnerar o livre e independente funcionamento do Poder Legislativo**. Veja-se: impõe-se observar se o comportamento ensejador da medida cautelar guarda conexão próxima com o funcionamento parlamentar em si **ou é pura decorrência da esfera individual** do mandatário, de seu comportamento pernicioso enquanto cidadão comum.

Aliás, teoricamente, os cidadãos comuns, por sua condição de indivíduos e em face da existência de prerrogativas processais num regime liberal, devem estar a salvo do arbítrio do Estado: é esse o objeto dos direitos e garantias fundamentais, como a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, o juízo natural e sua inércia, dentre outros.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Vaticinar que o parlamentar estaria desprotegido sem contar com esses odiosos privilégios seria admitir inequivocamente que nós, a Cidadania, estaríamos ao largo de qualquer proteção contra o arbítrio do Estado. Essa admissão não parece se coadunar com a pretensão civilizatória da ordem jurídica pátria.

Admitir que a referida imunidade formal prisional dos parlamentares tutela práticas ilícitas do mandatário enquanto puramente um indivíduo, igual a qualquer outro, neste jaez, **sem qualquer conexão remota que seja com o exercício da função pública que ocupa**, **implica admitir que se trata de um privilégio pessoal, em que a personalidade jurídica do órgão público que integram e a personalidade individual do mandatário sem fundem numa só, tal qual se verifica nos regimes monárquicos**, em que um traço peculiar é a irresponsabilidade divina da autoridade aristocrática (*le rou ne peri mal faire*).

Aqui, novamente, **verifica-se um óbice interpretativo de difícil transposição**: **os privilégios pessoais são incompatíveis com a forma Republicana**, preceito fundamental e estruturante da ordem constitucional, inserto expressamente na Lei Fundamental (art, 1º, caput, c/c art. 34, VII, "a", ambos da CF), além de ser frontalmente incompatível com o consectário primeiro da forma governativa de República**: o princípio da igualdade** [8] (art. 5º, *caput*, CF).

Não se admite, por expressa decisão do Constituinte, qualquer tratamento desigual, **que não seja lastreado em uma escusa justificadora da promoção de igualdade material**. Assim, **privilégios pessoais são arranjos infames**, que não possuem ancoragem na Carta Magna.

Embora se reconheça que a posição atual da Corte vai na linha de validar as imunidades formais, com total amplitude, alcançado atos estritamente da vida pessoal do mandatário, sem qualquer relação com seu cargo, **a evolução do sentido de República promovida com os avanços civilizatórios que se seguiram a quase três décadas da**

[8] Art. 5º **Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza**, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

promulgação da Carta Cidadã impõe uma revisão dessa jurisprudência, atualizando-se o sentido destas prerrogativas.

Ademais, para que se preserve a natureza de um direito legítimo dos parlamentares, **há que se fulminar o seu exercício desautorizado, na modalidade de abuso de direito**. Isso porque **a invocação de prerrogativas desta estatura para acobertar práticas criminosas deletérias e que estorvam a sociedade brasileira certamente não se coaduna com a boa intenção do Constituinte**: há, nessas circunstâncias, verdadeiro exercício arbitrário e excedido de um direito que possui somente na contenção do arbítrio seu elemento legitimador.

Relevante que se traga à baila a magistral definição do Ilustre Professor Venosa[9] a propósito da definição do abuso de direito, a ver:

> Juridicamente, abuso de direito pode ser entendido como fato de **usar de um poder, de uma faculdade, de um direito ou mesmo de uma coisa, além do razoavelmente o Direito e a Sociedade permitem**. O titular de prerrogativa jurídica, de direito subjetivo, que atua de modo tal que sua conduta contraria a boa-fé, a moral, os bons costumes, os fins econômicos e sociais da norma, incorre no ato abusivo. Nesta situação, o ato é contrário ao direito e ocasiona responsabilidade" (VENOSA, 2003, p. 603 e 604).

A definição positiva do princípio encerrado na vedação ao abuso de direito, constante do art. 187 do Código Civil, é igualmente precisa, senão vejamos:

> Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os **limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes**.

Ora, **convolar uma prerrogativa funcional**, atinente ao mandato eleitoral, **em um privilégio pessoal,** que beneficia o indivíduo que encampa essa posição no Estado em desprestígio da própria imagem do Parlamento, para afastar, retardar ou neutralizar de si a pretensão punitiva do Estado, **além de incompatível com o preceito republicano, é um extravasamento abusivo dos direitos encerrados nas imunidades parlamentares**, que possuem como único fim autorizado proteger o Parlamento do arbítrio exógeno.

[9] VENOSA, Sílvio Salvo. Direito civil. vol.1, 3º. São Paulo: Editora Atlas, 2003

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Subverter tal prerrogativa funcional a serviço dos criminosos embuçados sob o figurino de parlamentares, convertendo-a em privilégio pessoal temporário, é infringir o fim social, a boa-fé e os bons costumes que orientam a teleologia de tal instituto, sendo, nessa qualidade, atos ilícitos e incompatíveis com a ordem constitucional. E, por evidente, na condição de desvio abusivo, não merece deferência por parte do Poder Judiciário, mas antes sua reprovação firme.

Nesta linha, inclusive o relaxamento de prisão em flagrante delito de crime inafiançável, por parte da deliberação majoritária da Casa Parlamentar a que pertencer o custodiado, **só encontra sentido nessa limitada hipótese de se tratar de crime cometido após a diplomação e em razão do cargo**.

Como referido acima, **a prisão cautelar de parlamentares federais, estaduais e distritais, em razão de crimes "funcionais"** (posteriores à diplomação e em razão do cargo) **é descabida**. Ainda assim, caso ocorra na excepcionalíssima hipótese de flagrante (só autorizado em relação aos crimes inafiançáveis), **incumbe, nestas estreitas hipóteses (repise-se, posteriores à diplomação, em flagrante e em crimes funcionais inafiançáveis), à Casa de origem decidir sobre a prisão**, podendo relaxá-la pela deliberação majoritária de seus membros. Esse mecanismo seria mais que suficiente para garantir a independência do Parlamento: qualquer prisão que se relacione inequivocamente ao exercício do mandato parlamentar poderia ser suspensa sob a autoridade da maioria do Parlamento, tendo em vista a assunção de que, (apenas) **nestes crimes políticos, é possível se cogitar um receio justificado de que o parlamentar possa ter sido alvo de alguma incursão autoritária**, em razão de sua atuação parlamentar ou para atender interesses políticos escusos, mesmo na hipótese extraordinária de flagrante.

Veja-se que o próprio Constituinte, ao tratar da imunidade processual prisional, fala em **membro do Congresso Nacional** ("... os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos..." - art. 53, § 2º, CF). Ao se referir a essa dignidade especial, de membro do Congresso Nacional, o Constituinte **nos deixa pistas de que sua deferência e preocupação não se destinara à esfera privada** de suspeitos de cometer crimes sem

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

qualquer relação com sua atividade parlamentar: sua tutela garantista orienta-se à independência do Parlamento e só nela encontra seu elemento legitimador, repita-se.

Reconhecer que a imunidade parlamentar processual prisional (que impede a prisão, desde a expedição do diploma, salvo na hipótese de condenação definitiva ou de flagrante delito de crime inafiançável), por outro lado, deve se cingir aos crimes funcionais**, implica admitir, relativamente a estes parlamentares, inclusive a desejável possibilidade de execução provisória da pena, após condenação em segunda instância**[10] (Habeas Corpus nº 126.292-SP. Rel. Min. Teori Zavascki)**, na eventualidade de mesma redução teleológica incidir sobre o famigerado foro por prerrogativa de função**.

Ora, caso se admita que a imunidade prisional só acautela de prisões potencialmente arbitrárias os crimes funcionais e que só por esses crimes extraordinários e específicos, em deferência à independência do Parlamento, tais autoridades se submetem a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (no caso dos parlamentares federais), em que a condição de parlamentar seja intrínseca para sua concretização, **admite-se, por outro lado, que, relativamente aos crimes comuns, a disciplina processual é aquela aplicável a qualquer cidadão, com todos os direitos fundamentais ínsitos ao devido processo legal, mas sem qualquer privilégio**, tendo em vista que, embora se trate circunstancialmente de um réu que está a ocupar posto de autoridade, essa autoridade não se prorroga para sua dimensão estritamente individual, de cidadão comum.

Sendo assim, o parlamentar teria o processo penal em seu desfavor iniciado, como regra geral, junto à Justiça de primeira instância, após o declínio de competência pelo STF, ao considerar inexistência de conexão com a função parlamentar, conforme as regras

[10] EMENTA: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. **A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência** afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.
2. Habeas corpus denegado.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

vigentes de definição de competência, aplicáveis aos cidadãos. Sendo condenado, por crime comum, em primeira instância, e tendo essa condenação mantida, por ocasião da confirmação em segunda instância, não haveria óbice constitucional para a imediata execução provisória da pena.

Embora a Constituição estabeleça[11] que **a perda do mandato parlamentar, na hipótese de condenação criminal, só se dá com o trânsito em julgado da condenação, esse preceito não impediria a execução da pena, mas tão somente obsta a declaração da perda do mandato**, que deve ser decidia pela maioria da Casa respectiva, quando a pena cominada, no regime fechado, for inferior ao resíduo temporal de mandato, na linha do mais recente precedente da Corte[12].

Aliás, não é demais dizer que hoje a condenação criminal lamentavelmente não obsta sequer o exercício do mandato, já que há, no país, na atualidade, **o exótico descalabro de um deputado federal condenado** - caso Celso Jacob (PMDB-RJ) - com sentença transitada em julgado (e, portanto, com os direitos políticos suspensos, conforme dispõe o art. 15, III, da CF[13]) **exercendo seu mandato**, no regime semiaberto (como se o

---

[11] Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
[...]
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
[...]
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)

[12] MS 32.326 MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA DE PARLAMENTAR. RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO POR TEMPO SUPERIOR AO QUE RESTA DE MANDATO. HIPÓTESE DE DECLARAÇÃO DE PERDA DO MANDATO PELA MESA (CF, ART. 55, § 3º). 1. A Constituição prevê, como regra geral, que cabe a cada uma das Casas do Congresso Nacional, respectivamente, a decisão sobre a perda do mandato de Deputado ou Senador que sofrer condenação criminal transitada em julgado. 2. **Esta regra geral, no entanto, não se aplica em caso de condenação em regime inicial fechado, que deva perdurar por tempo superior ao prazo remanescente do mandato parlamentar.** Em tal situação, a perda do mandato se dá automaticamente, por força da impossibilidade jurídica e fática de seu exercício. 3. Como consequência, quando se tratar de Deputado cujo prazo de prisão em regime fechado exceda o período que falta para a conclusão de seu mandato, a perda se dá como resultado direto e inexorável da condenação, sendo a decisão da Câmara dos Deputados vinculada e declaratória. [...](MS 32326 MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 02/09/2013, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 03/09/2013 PUBLIC 04/09/2013)

[13] A **suspensão dos direitos políticos é efeito automático da condenação criminal transitada em julgado**, independentemente de qualquer requerimento do Ministério Público ou de expressa declaração na sentença:
CONSTIUIÇÃO FEDERAL:

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

mandato eletivo fosse atividade profissional qualquer e que não demandasse o pleno gozo dos direitos políticos[14]), em absoluto avilte à dignidade do Parlamento.

Os requisitos de elegibilidade, dentre os quais o pleno exercício dos direitos políticos, conforme disciplina do art. 14, §3º, III, da Constituição Federal, são indispensáveis não apenas para o processo eleitoral, como uma condição estática, mas antes devem ser suportadas pelos mandatários durante toda a titularidade da função eletiva (caráter dinâmico).

Se é **resultado automático** da condenação criminal transitada em julgado, **enquanto durarem seus efeitos**, conforme dispõe claramente o art. 15. III, da Carta Magna, **o mandatário condenado deixa de dispor de tal requisito de elegibilidade até a completa extinção da punibilidade**, até que sobrevenha o exaurimento dos efeitos de tal condenação.

Se tal condenação, **qualquer que seja o regime de cumprimento**, importa penalidade superior ao período remanescente de mandato eletivo, exsurge a conclusão de que o mandatário **perdeu qualquer condição de reabilitar-se ao cargo**, posto que não mais disporá de direitos políticos para seu constitucional exercício. Desse modo, **tal qual a suspensão dos direitos políticos é efeito automático da condenação, mesma automaticidade deveria impor-se à declaração da perda do mandato eleitoral**.

Entretanto, uma leitura prefacial do art. 55, §2º, da Carta Magna, sugere que, mesmo nessa hipótese, de condenação criminal definitiva, a decisão sobre a perda do cargo é outorgada constitucionalmente à Casa a que pertencer o parlamentar, pela decisão majoritária de sua composição, senão vejamos:

Art. 15 - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
[...]
III - **condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos**;

[14] Constituição Federal:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
[...]
II - **o pleno exercício dos direitos políticos**;

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

> Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
> [...]
> VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
> [...]
> § 2º Nos casos dos incisos I, II e **VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)

Ora, partindo-se da premissa teórica fundamental de que o sistema constitucional é um todo coeso, não se admitiria um comando contraditório do referido art. 55, §2º, com o disposto nos art. 14, §3º, III, e art. 15. III, todos da mesma Lei Fundamental. Tal contradição só pode ser aparente, devendo ser solucionada à luz das técnicas de interpretação que lhe harmonizem o sentido.

Para o partido arguente, a melhor solução interpretativa para esse impasse vem da conclusão já esboçada retro, que pode ser resumida na seguinte tese, ao fim desta petição apresentado como um dos pedidos da presente ação:

I. A **perda do mandato de parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado**, referida no art. 98, VI e § 2º, da Constituição Estadual do Amapá, em reprodução obrigatória do art. 55, VI e § 2º, da Constituição Federal, **só depende de deliberação** ostensiva **da Casa respectiva**, por maioria absoluta, **na hipótese de a pena cominada ser inferior ao período remanescente do mandato**, tendo em vista a exigência constitucional do "*pleno exercício dos direitos políticos*" (art. 14, § 3º, II, da CF), para se ocupar este distinto cargo político, e ser decorrência automática da "*condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos*" a suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, CF). Nesta última hipótese, se a Casa optar por não lhe cassar o mandato, o parlamentar condenado poderá a ele retornar, após a cessação dos efeitos condenatórios. Por outro lado, **na hipótese de a pena cominada exceder o resíduo de mandato, a perda do cargo é efeito automático da condenação, em razão da suspensão dos direitos políticos, que são indispensáveis para seu exercício**.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Tanto é harmônica essa interpretação, que o Constituinte chega a assegurar ao parlamentar o direito de ampla defesa, para que possa eventualmente dissuadir seus pares de lhe imporem a perda do mandato: tal direito só faria sentido na perspectiva de que seria possível ao parlamentar condenado conservar seu cargo, para, em algum momento, reassumi-lo. Certamente **não é razoável admitir que pudesse reclamar o cargo durante os efeitos da condenação criminal derradeira, qualquer que seja o regime, posto que não dispõe de requisito essencial para o exercício da vida pública: dispor de direitos políticos plenos, igualmente arbitrados pela Constituição.**

Pois bem, retornando diretamente à discussão das imunidades processuais parlamentares, a sua redução teleológica não seria, em absoluto, a primeira ocasião em que a Corte se valeria de tal prerrogativa interpretativa, no seu exercício de guardião da Constituição: **possui plena autoridade constitucional para fazê-lo, embora possa optar, soberana e legitimamente, por deixar de fazê-lo**, por um juízo de conveniência e oportunidade, **uma decisão valorativa acerca das presentes hipóteses interpretativas**.

Foi assim, por exemplo, quando a Corte consolidou a orientação no sentido de que a renúncia de parlamentar que fosse investigado ou réu teria como efeito extinguir de imediato sua competência, por ocasião do julgamento, em 1999, da Questão de Ordem no Inquérito nº 687-SP, da relatoria do e. Ministro Sydney Sanches, decisão essa que redundou no cancelamento da Súmula nº 394, da Corte, que enunciava que "*Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício*". Tal decisão, como se vê, importou uma radical revisão saneadora da jurisprudência.

Mais adiante, a Corte ampliou tal entendimento relativamente à perda de mandato genericamente, sem limitar a cessação da competência apenas no tocante à renúncia: "*Com a perda do mandato eletivo pelo investigado, querelado ou denunciado, cessa a competência penal originária desta Corte para apreciar e julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função*" (Inquérito nº 2.268 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

A Corte chegou a firmar posição no sentido de que a renúncia, se intentada após a publicação de pauta de julgamento, para escapar de decisão praticamente irrecorrível e com alta probabilidade de condenação: considerou-se tal medida uma fraude deliberada ao postulado do juízo natural e abuso de direito (Ação Penal nº 333-PB, rel. Min. Joaquim Barbosa).

Assimilando estrategicamente as posições da Corte, autoridades jurisdicionadas calculam racional e indecorosamente o que reputam ser a oportunidade que maximize seu resultado útil: querem beneficiar-se das prerrogativas enquanto isso retarda sua condenação, mas, quando esta se avizinha, inescrupulosamente renunciam aos cargos, para afastar de si a jurisdição da Corte. Há, por outro lado, autoridades que se valem de cargos que as elevem à jurisdição da Corte, para escapar momentaneamente da justiça ordinária, como nos controversos e emblemáticos episódios de nomeação do ex-Presidente Lula, para a Casa Civil, em 2016 (tornada nula pela Medida Cautelar em Mandado De Segurança nº 34.070-DF, rel. Min. Gilmar Mendes), ou do ex-Governador Moreira Franco, para Ministro-Chefe da Secretaria de Governo (mantida pela Medida Cautelar em Mandado De Segurança nº 34.609-DF, rel. Min. Celso de Mello), notoriamente encilhados pelo avanço da chamada Operação Lava-Jato.

Mesma solução restritiva adotou a Corte ao decidir que o foro por prerrogativa de função não compreende ações de improbidade administrativa, mas tão somente ações penais e ações cíveis taxativamente previstas na Constituição e as delas "implicitamente decorrentes" (ADI 2797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2005).

A Corte também já firmou posição no sentido de que o foro *ratione personae*, como regra geral, não aproveita os co-réus não detentores da prerrogativa, salvo quando relevância e a relação dos fatos indiquem a necessidade de julgamento único, sob pena de prejuízo à prestação jurisdicional (Inq. 3515 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 13-2-2014). Tal critério, essencialmente valorativo, tem suscitado algum grau de vacilação e insegurança jurídica por parte da Corte, face a inexistência de um rígido parâmetro objetivo para a sua definição, podendo também, como externalidade negativa, redundar em decisões contraditórias, em face da cisão de provas e autores, quando a unidade de

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

fatos impõe sua reunião: não é difícil se cogitar a absolvição de um co-réu e condenação de outros, com iguais evidências probatórias, em razão da diferença de valoração das provas por parte de instâncias julgadoras diferentes.

Embora o caso concreto possa justificar e mesmo exigir alterações de entendimento pontuais, a estabilização da jurisprudência relativamente à sua competência criminal deve se orientar por um parâmetro o mais objetivo possível, de modo a impedir posturas vacilantes e contraditórias.

Certo é que o preceito fundamental do juízo natural e seu consectário da indisponibilidade da jurisdição fulminam, mesmo no âmbito cível e, por evidente, menos ainda no campo criminal, **a modificação de competência em virtude da vontade unilateral de um dos litigantes**. Em outras palavras: **não é dado às partes escolher seu julgador, conforme suas conveniências**, sendo o juízo competente inafastável.

Ocorre que, ao renunciar ao mandato para evitar desfecho condenatório ou, por sua amplitude política, elevar-se a cargo que o jurisdicione em instância especial (*ratione personae*), **é exatamente essa perniciosa extravagância que se confere ao réu**. Ademais, o **deslocamento sucessivo de processos entre as diversas instâncias judiciais**, em razão da assunção ou desligamento de cargos políticos, **retarda a prestação jurisdicional**, operando em favor da impunidade, em face das regras prescricionais. Muito apropriadamente delineia esse quadro o Eminente Ministro Roberto Barroso, em seu relatório na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937-RJ:

> "Em segundo lugar, iniciando-se o processo na instância ordinária, vindo o réu a se eleger, a competência se desloca para o Supremo Tribunal Federal. Na hipótese inversa, sendo o réu, por exemplo, parlamentar, não vindo a se reeleger, a competência deixa de ser do STF e passa a ser da instância ordinária.
> Como intuitivo, **tais idas e vindas quebram a continuidade do inquérito ou da ação penal, impondo delongas burocráticas e comprometendo a investigação, a instrução e a conclusão célere do processo**. Sem mencionar **o risco de prescrição**. Desnecessário enfatizar que **tais circunstâncias afetam a eficiência e a credibilidade da justiça, gerando insatisfação e impunidade**. Para utilizar apenas o exemplo deste caso, a título de ilustração: pelos mesmos fatos, há uma ação penal contra o réu Eduardo Azeredo; há outra ação penal, separada desta, contra o réu Clésio Andrade; e há outras ações penais, em primeiro grau, contra outros réus, tendo inclusive ocorrido prescrição em relação aos réus mais idosos. **O sistema é feito para não funcionar."**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

A saída que se coloca à Corte, que, a julgar pelos seus precedentes, se mostra absolutamente possível é uma revisão jurisprudencial paradigmática, que não permita essa chicana por parte do jurisdicionado, que estabeleça marcos interpretativos claros para definir sua competência.

O Senador Randolfe Rodrigues (AP), que relatou no âmbito do Senado Federal a PEC nº 10, de 2013, que propunha a eliminação do foro por prerrogativa, também nos apresenta uma leitura bastante razoável das externalidades de tal instituto para o processo penal e, principalmente, para a credibilidade das instituições democráticas:

> "É notório que **restou ultrapassada a ideia de que o foro por prerrogativa de função serviria para proteger o cargo, não o seu ocupante**. O que se observa, ao contrário, é que muitas pessoas buscam o mandato eletivo justamente para fugir das instâncias ordinárias da Justiça, conduta francamente reprovável. Hoje o foro especial é visto pela população como verdadeiro privilégio odioso, utilizado apenas para proteção da classe política - que já não goza de boa reputação -, devido aos sucessivos escândalos de corrupção. Oportuno e conveniente, portanto, modificar as regras vigentes, no que tange ao foro privilegiado.
> O foro por prerrogativa de função, **apelidado sem nenhuma impropriedade de "foro privilegiado", é uma das demandas mais prementes que foram vocalizadas pela sociedade brasileira** [...]
> Essa pressão das ruas sobre este ultrapassado mecanismo é mais que justificável e oportuna: levantamento feito em 2007, pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), apontou que, da promulgação da Constituição de 1988 até maio de 2006, nenhuma autoridade havia sido condenada no Supremo Tribunal Federal (STF), nas 130 ações penais ajuizadas. Apenas cinco de um total de 333 processos resultaram em condenação no STJ, o que equivale a um índice de condenação de 1,5% do universo das autoridades que se tornaram alvo dessas ações. No mesmo período, segundo levantamento da Revista Congresso em Foco, mais de 500 parlamentares foram investigados no Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira condenação ocorreu apenas em 2010, mais de 124 anos após a fundação do STF. De lá para cá, apenas 16 congressistas que estavam no exercício do mandato foram condenados por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Apenas em 2013, o primeiro congressista em exercício do mandato, desde 1988, foi preso por ordem da Suprema Corte, a despeito das inúmeras denúncias que atingiram a classe política desde então. Esses dados alarmantes são motivo de forte desgaste para as Instituições brasileiras: **o foro tornou-se, sob o pretexto de assegurar a independência das autoridades, sinônimo de impunidade.**

O Congressista muito bem apresenta o corrosivo risco de descrédito, que se opõe por parte da Cidadania ao Judiciário e aos Poderes constituídos, além de apresentar razoável hipótese para as dificuldades institucionais que retardam o desejável e constitucionalmente imposto julgamento célere de tais ações no âmbito do e. STF:

> A Suprema Corte **assiste impotente a sua credibilidade institucional ser posta à prova**[...].

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

> Essa disfuncionalidade do Sistema de Justiça Criminal tem razões mais que evidentes: **o STF exerce, a um só tempo, a função de cúpula do Poder Judiciário, como sua última instância, e de Corte Constitucional**, que possui como função derradeira interpretar a Constituição, dando a palavra final sobre a maior parte das controvérsias que tangenciam o extenso texto da Carta Magna.
> Num país que possui uma Constituição altamente expansiva, bastante analítica, que versa sobre uma infinidade de temas, **somente a nobre função de Corte Constitucional já congestionaria sobremaneira o trabalho de onze juízes, que, via de regra, devem decidir de modo colegiado, a partir da maioria de seus membros**. Quando se soma a essa função sensível inúmeras outras atribuições em grau recursal de todo o Poder Judiciário, ou mesmo em nível originário (quando a competência já é, desde o princípio, do STF), **o resultado não poderia ser diferente: pronunciada paralisia institucional, por mais que se reconheçam os nobres e relevantes esforços de modernização processual empreendidos pelo Poder Judiciário nos últimos anos**, sob a batuta do Conselho Nacional de Justiça.
> Trazer essas autoridades para a jurisdição ordinária, de primeiro grau, conforme as regras processuais de competência comum, **tornará esse processo de responsabilização presumivelmente mais célere, na medida em que se retirará da alçada de algumas dúzias de ministros e desembargadores processos que poderão ser potencialmente julgados por mais de 16.000 juízes**, que oficiam atualmente no país. Multiplica-se exponencialmente o número de julgadores.

Na mesma linha diagnóstica dessa dificuldade operacional resultante do *design* constitucional da Carta Magna, assim se posiciona o e. Ministro Barroso, apresentando dados relevantes para essa discussão, frutos de pesquisa acadêmica patrocinada pelo projeto Supremo em Números, da Fundação Getúlio Vargas[15]:

> O atual modelo de foro por prerrogativa de função **acarreta duas consequências graves e indesejáveis** para a justiça e para o Supremo Tribunal Federal. **A primeira delas é a de afastar o Tribunal do seu verdadeiro papel, que é o de suprema corte, e não o de tribunal criminal de primeiro grau**. Como é de conhecimento amplo, o julgamento da Ação Penal 470 (conhecida como Mensalão) ocupou o STF por 69 sessões. Tribunais superiores, como o STF, foram concebidos para serem tribunais de teses jurídicas, e não para o julgamento de fatos e provas. Como regra, o juízo de primeiro grau tem melhores condições para conduzir a instrução processual, tanto por estar mais próximo dos fatos e das provas, quanto por ser mais bem aparelhado para processar tais demandas com a devida celeridade, conduzindo ordinariamente a realização de interrogatórios, depoimentos, produção de provas periciais, etc..
> **A segunda consequência é a ineficiência do sistema de justiça criminal**. O Supremo Tribunal Federal não tem sido capaz de julgar de maneira adequada e com a devida celeridade os casos abarcados pela prerrogativa. O foro especial, na sua extensão atual, contribui para o congestionamento dos tribunais e para tornar ainda mais morosa a tramitação dos processos e mais raros os julgamentos e as condenações. É o que evidenciam as estatísticas. Tramitam atualmente perante o Supremo mais de 500 processos contra agentes políticos (435 inquéritos e 101 ações penais). Com as operações em curso, em especial a Lava Jato, estima-se que o número de autoridades sob investigação ou respondendo a ação penal perante o

[15] V Relatório Supremo em Números: o foro privilegiado. Joaquim Falcão [et al.]. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, 2017.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

> STF irá aumentar expressivamente. No entanto, segundo recente estudo "Supremo em Números", produzido pela FGV do Rio de Janeiro, desde 2007, **o número de processos novos tem sido sempre superior ao de processos encerrados: ou seja, a cada ano, o STF sequer tem sido capaz de "vencer" a distribuição.**
> A **tramitação dos processos também é extremamente lenta**. Hoje, o prazo médio para recebimento de uma denúncia pela Corte é de 581 dias. Um juiz de 1º grau a recebe, como regra, em menos de uma semana. Além disso, calcula-se que **a média de tempo transcorrido desde a autuação de ações penais no STF até o seu trânsito em julgado seja de 1.377 dias. No limite, processos chegam a tramitar por mais de 10 anos na Corte.** A título ilustrativo, este foi o caso da AP 345, envolvendo acusação da prática dos crimes de quadrilha e falsificação ideológica contra o Deputado Fernando Giacobo, que, após 11 anos, encerrou-se com a prescrição da pretensão punitiva. E pior: mesmo após longa tramitação, o resultado mais comum em ações penais e inquéritos perante o STF é a frustração da prestação jurisdicional. Segundo o relatório da FGV, **em 2 de cada 3 ações penais o mérito da acusação sequer chega a ser avaliado pelo Supremo**, em razão do **declínio de competência** (63,6% das decisões) ou da **prescrição** (4,7% das decisões). Também no caso dos inquéritos, quase 40% das decisões do STF são de declínio de competência ou de prescrição.
> Como se vê, um dos maiores gargalos da prerrogativa de foro no STF são as frequentes modificações de competências. Ainda de acordo com o estudo da FGV, apenas 5,94% das ações penais que terminaram no Supremo resultam de inquéritos iniciados na Corte. Ou seja, na quase totalidade dos casos, ou os processos se iniciam em outra instância e, vindo o réu a ocupar cargo com foro perante o STF, a competência se desloca para esta Casa. Ou, na hipótese inversa, sendo o réu, por exemplo, parlamentar, não vindo a se reeleger ou vindo a se eleger a cargo sem foro no Supremo, a competência deixa de ser do STF e passa a ser de outra instância. (pp..7-9, Relatório na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937-RJ, rel. Min. Barroso)

O processo criminal trata de um dos bens jurídicos mais valiosos à disposição dos homens e mulheres: sua liberdade. Por ter como consequências gravames relevantes sobre as liberdades individuais, demanda evidentemente um intenso esforço instrutório, de valoração das provas, submissão ao contraditório e oportunização da mais ampla defesa possível, para, ao fim, comprovar-se ou rechaçar-se a culpabilidade do réu. Não pode, por sua natureza singular, se prestar a açodamentos, linchamentos morais e julgamentos antecipados ao largo da legalidade, sob pena de pôr em cheque os próprios fundamentos e valores do Estado Democrático de Direito.

De toda sorte, **a singularidade do processo-crime não pode servir de disfarce para a impunidade**: **seus instrumentos legítimos não podem ser convolados em abuso de direito, para franquear a impunidade a malfeitores**, em especial quando o que está em jogo é a coisa pública (*res publica*).

O partido ora requerente propõe, na linha do já brilhantemente suscitado pelo Eminente Ministro Roberto Barroso, que, na definição da competência, **a Corte**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

considere a conexão intrínseca das circunstâncias delituosas com o cargo ocupado por ocasião da definição da competência, que será preservada em razão da relevância de tais cargos (e não dos indivíduos que os ocupem), qualquer que seja o deixe de ser o status de autoridade que detenha o réu.

Desse modo, o foro por prerrogativa de função **aplicar-se-ia apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e diretamente relacionados às funções desempenhadas**, como mecanismo garantidor da independência do Poder Legislativo (e não dos criminosos que eventualmente nele se infiltrem). Essa interpretação restritiva, com redução teleológica de alcance, poderia, a um só tempo:

I. Garantir que a Suprema Corte **não se ocupe de julgamentos em que a independência do Parlamento não possui qualquer relação remota com os fatos**, estendendo sua jurisdição garantidora sem elemento razoável que justifique essa distinção relativamente aos demais cidadãos, reforçando o senso de igualdade e responsabilização pessoal dos agentes públicos, que orientam a República;
II. Assegurar que a Suprema Corte, extraordinariamente, **aprecie processos criminais que tenham relação direta com a independência do Poder Legislativo**, independentemente de o indivíduo então ocupante do mandato parlamentar, permanecer ou não em tal posição;
III. Evitar o **deslocamento sistemático de procedimentos criminais entre as diversas instâncias judiciais**, a reboque do status público privilegiado que ocupe ou venha a ocupar o acusado;

Como já salientado, relativamente aos parlamentares, de qualquer esfera federativa, não haveria qualquer prejuízo em termos do devido processo legal: caso haja relação preponderante de seu ofício legislativo para a configuração de seu crime, seria julgado pela Corte respectiva, ao passo que, caso o eventual crime pudesse ser praticado por qualquer cidadão, sem que o cargo ocupado seja determinante para o resultado criminoso, seria julgado pela justiça ordinária, como cidadão e não como parlamentar. **Em todos os casos, lhes seriam assegurados os postulados fundamentais do devido processo legal**: a ampla defesa, o contraditório, o juízo natural e um generoso sistema

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

recursal, com todas as garantias que daí resultam. Com essa revisão jurisprudencial simples, **se garantiria que uma prerrogativa funcional do Parlamento não se deformasse em odioso privilégio pessoal**, próprio dos superados regimes monárquicos absolutistas.

Como muito bem anota no já citado relatório o e. Ministro Barroso, a propósito dessa discussão:

> A atual conformação do foro por prerrogativa de função constitui uma violação aos princípios da igualdade e da república, conferindo um privilégio a um número enorme de autoridades, sem fundamento razoável.
> [...]
> Na origem, a prerrogativa de foro tinha como fundamento a necessidade de assegurar a independência de órgãos e o livre exercício de cargos constitucionalmente relevantes. Entendia-se que a atribuição da competência originária para o julgamento dos ocupantes de tais cargos a tribunais de maior hierarquia evitaria ou reduziria a utilização política do processo penal contra titulares de mandato eletivo ou altas autoridades, em prejuízo do desempenho de suas funções. Se, em nossa história constitucional, os magistrados de primeira instância tinham suas garantias muitas vezes limitadas, de direito ou de fato, a verdade, porém, é que hoje todos os juízes, independentemente do grau de jurisdição, desfrutam das mesmas garantias destinadas a assegurar independência e imparcialidade. Cabe relembrar, a propósito, que **foi a Carta de 1969, outorgada pelos Ministros militares, que estendeu a prerrogativa de foro nos crimes comuns aos membros do Congresso, providência que, até então, jamais fora considerada como necessária para o bom e livre desempenho parlamentar**.
> Assim, parece claro que **se o foro privilegiado pretende ser, de fato, um instrumento para garantir o livre exercício de certas funções públicas, e não para acobertar a pessoa ocupante do cargo, não faz sentido estendê-lo aos crimes cometidos antes da investidura nesse cargo e aos que, cometidos após a investidura, sejam estranhos ao exercício de suas funções**. **Fosse assim, o foro representaria reprovável privilégio pessoal**. Trata-se, ainda, de aplicação da clássica diretriz hermenêutica – interpretação restritiva das exceções –, extraída do postulado da unidade da Constituição e do reconhecimento de uma hierarquia material ou axiológica entre as normas constitucionais. **Não há dúvida de que direitos e princípios fundamentais da Constituição, como o são a igualdade e a república, ostentam uma preferência axiológica em relação às demais disposições constitucionais**. Daí a necessidade de que normas constitucionais que excepcionem esses princípios – como aquelas que introduzem o foro por prerrogativa de função – sejam interpretadas sempre de forma restritiva, de modo a garantir que possam se harmonizar ao sistema da Constituição de 1988.

Uma presunção absoluta (*iure et de iure*), de que que toda e qualquer atividade criminosa perpetrada pelo indivíduo titular de mandato eletivo parlamentar **possui relação intrínseca com sua função pública não se mostra razoável ou aceitável**. **A ausência de declaração expressa da necessidade dessa conexão próxima com o mandato parlamentar no texto da Constituição não autoriza a conclusão de que**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

inexiste: não declarar algo não implica, do ponto de vista lógico-interpretativo, concluir que se se trata de proibi-lo. Foi nessa linha, aliás, que já em 1989, o STF assentou posição segundo a qual o silêncio do texto quanto à referência ao exercício do mandato "*não tem, todavia, o efeito de tornar extensível, para além do exercício do mandato, a proteção da imunidade material, pois esta não pode ser entendida como um privilégio pessoal do deputado ou senador, mas como verdadeira garantia de independência do exercício do poder legislativo. É assim, inerente ao instituto, o liame indispensável entre a prerrogativa em causa e a função parlamentar*" (Inq 396 QO, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 21.09.1989).

Assim, **mais adequada parece, no sentir do arguente, que se considere uma presunção relativa de competência** relativamente aos detentores de foro por prerrogativa de função (*iuris tantum*), em que a Corte possa analisar a afirmação ou não de sua competência para conhecer e julgar da causa, **a partir da verificação de relação intrínseca ou não da prática delituosa sob investigação com o mandato parlamentar, já na fase de autorização de inquérito** ou, excepcionalmente, em fase mais madura da investigação, onde pudesse firmar tal juízo prefacial, a partir das evidências do caso. Verificando ausência de tal conexão, procederia ao **declínio de competência**, nos termos das regras processuais de regência (art. 69, CPP), para o foro competente.

Aliás, o STF, apenas um ano após a promulgação da Constituição, já se posicionara, relativamente à imunidade material dos parlamentares, no sentido de que **a proteção por ela conferida por essa prerrogativa funcional torna inafastável a necessidade de se evidenciar um "nexo de implicação recíproca"**. Essa decisão se dera acertadamente, muito embora, à primeira vista, o texto do dispositivo igualmente pareça aplicar-se a todas as manifestações dos parlamentares, sem qualquer distinção ("os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos" - art. 53, caput, CF). Mais recentemente, o Eminente. Ministro Celso de Mello assinalou que somente se legitima a invocação desta prerrogativa institucional assegurada em favor de parlamentar "***nas hipóteses em que as palavras e opiniões tenham sido por ele expendidas no exercício do mandato ou em razão deste***" (AI 401.600, j. 08.10.2009).

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Desse modo, **seria incoerente e contraditório não se exigir a mesma relação de causalidade próxima** - a conexão do crime imputado com o exercício da função - **em relação às demais imunidades parlamentares**, ainda que essa exigência não tenha sido declinada expressamente na literalidade do texto da Constituição (como também não o fora em relação às imunidades materiais).

Reitere-se que a técnica de interpretação restritiva não é nenhum casuísmo ou inovação por parte da Suprema Corte deste país, que já lançou mão deste mecanismo em inúmeras ocasiões. Como muito bem assentou em seu relatório o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem na Ação Penal nº 937-RJ, que tratava do famigerado "foro por prerrogativa de função" (eufemismo pretoriano e doutrinário para o foro privilegiado), interrompido, até os dias de hoje, por pedido de vistas do Ministro Alexandre de Moraes:

> Embora se viesse interpretando a literalidade desse dispositivo no sentido de que o foro privilegiado abrangeria todos os crimes comuns, é possível e desejável atribuir ao texto normativo acepção mais restritiva, com base na teleologia do instituto e nos demais elementos de interpretação constitucional. Trata-se da chamada "redução teleológica" ou, de forma mais geral, da aplicação da técnica da "dissociação", que consiste em reduzir o campo de aplicação de uma disposição normativa a somente uma ou algumas das situações de fato previstas por ela segundo uma interpretação literal, que se dá para adequá-la à finalidade da norma. Nessa operação, o intérprete identifica uma lacuna oculta39 (ou axiológica) e a corrige mediante a inclusão de uma exceção não explícita no enunciado normativo, mas extraída de sua própria teleologia. Como resultado, a norma passa a se aplicar apenas a parte dos fatos por ela regulados. A extração de "cláusulas de exceção" implícitas serve, assim, para concretizar o fim e o sentido da norma e do sistema normativo em geral.
>
> Essa técnica não constitui nenhuma novidade para o STF, que já realizou, em diversas hipóteses, a interpretação restritiva das competências previstas na Constituição por meio da inclusão de cláusulas de exceção que reduzem o seu alcance. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal tem enfatizado "a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, atuando na condição de intérprete final da Constituição, proceder à construção exegética do alcance e do significado das cláusulas constitucionais que definem a própria competência originária desta Corte" (ADI 2797). Em verdade, quase nenhuma competência jurisdicional prevista na Constituição permanece imune a interpretações que limitem a abrangência que, prima facie, parecem ter.

Apenas a título exemplificativo, o Eminente constitucionalista enumera alguns precedentes emblemáticos, em que a Corte lançou mão desta técnica, a saber:

> Por exemplo, a Carta Magna prevê que compete ao Supremo processar e julgar "a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual" (art. 102, I, "a"). Embora o dispositivo não traga qualquer restrição temporal, o

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

> STF consagrou entendimento de que não cabe ação direta contra lei anterior à Constituição, porque, ocorrendo incompatibilidade entre ato normativo infraconstitucional e a Constituição superveniente, fica ele revogado (ADI 521, Rel. Min. Paulo Brossard, j. 07.02.1992).
> Do mesmo modo, o Supremo definiu que a competência para julgar "as causas e os conflitos entre a União e os Estados" (CF, art. 102, I, "f") não abarca todo e qualquer conflito entre entes federados, mas apenas aqueles capazes de afetar o pacto federativo (ACO 359-QO; ACO 1048-QO; ACO 1295-AgR-Segundo). Veja-se a respeito trecho da ementa de julgamento da ACO 597-AgR (Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2002): "a jurisprudência da Corte traduz uma audaciosa redução do alcance literal da alínea questionada da sua competência original: cuida-se, porém, de redução teleológica e sistematicamente bem fundamentada, tão-manifesta, em causas como esta, se mostra a ausência dos fatores determinantes da excepcional competência originária do S.T.F. para o deslinde jurisdicional dos conflitos federativos".
> A Constituição também atribui a esta Corte a competência para julgar "as ações contra o Conselho Nacional de Justiça" (CF, art. 102, I, "r"). Prima facie, essa disposição se refere a todas as ações, sem exclusão. No entanto, segundo a jurisprudência do Tribunal, somente estão sujeitas a julgamento perante o STF o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data e o habeas corpus, pois somente nessas situações o CNJ terá legitimidade passiva ad causam (AO 1706 AgR). E mais: ainda quando se trate de MS, o Supremo só reconhece sua competência quando a ação se voltar contra ato positivo do Conselho Nacional de Justiça (MS 27712; MS 28839 AgR).

Por fim, assevera a seguinte conclusão, a propósito da técnica interpretativa de redução teleológica de disposição constitucional:

> **Em todos esses casos (e em muitos outros), entendeu-se possível a redução teleológica do escopo das competências originárias do STF pela via interpretativa**. E em nenhum deles a adoção de interpretação mais abrangente implicaria clara ofensa a preceitos fundamentais da Constituição, como ocorre no presente caso. Afinal, se o STF reconhecesse o cabimento de MS perante a Corte contra ato negativo do CNJ (como o fez inicialmente), não haveria, de plano, violação a qualquer princípio ou valor constitucional. Diversamente, em relação à competência criminal originária, a adoção de interpretação ampliativa põe em risco os princípios da igualdade e da República. **É, no mínimo, incoerente que o Supremo adote um parâmetro geral de interpretação restritiva de suas competências, mas não o aplique justamente para as competências que instituem o foro por prerrogativa de função, que são as que têm maior potencial para ofender princípios estruturantes da ordem constitucional.**
> Portanto, a interpretação restritiva proposta é a interpretação mais adequada da Constituição e **está em linha com diversos precedentes do STF**.

Reforce-se: a jurisprudência da Corte, no tocante à sua competência originária, já caminhou, em diversas ocasiões, no sentido da interpretação restritiva.

Em prosseguimento, mesmo raciocínio merece incidir sobre **a possibilidade de sustação de processo-crime** deflagrado em desfavor de parlamentar federal, por crime cometido após a diplomação: é que a Constituição outorga à Casa a que pertencer o

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

parlamentar a prerrogativa de sustar tal processo, mediante iniciativa de partido político nela representado, até o proferimento de decisão definitiva, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, em votação ostensiva, conforme redação do art. 53, §§ 3º e 4º, da CF, e art. 96, §§ 3º e 4º, da Constituição do estado do Amapá.

Na hipótese de um parlamentar ser alvo de uma denúncia por um crime comum cometido após sua diplomação, sem qualquer relação com o mandato, como um homicídio ou um estupro de vulneráveis, caso houvesse provocação de um partido político representado em sua Casa de origem, poderia uma maioria parlamentar ocasional retardar a persecução penal com absoluta liberdade, opondo-se, sem qualquer justificativa lastreada na independência do Poder Legislativo, à tutela jurisdicional de um eventual ato ilícito?

Novamente, impõe-se a redução teleológica como mecanismo interpretativo capaz de conferir sentido republicano a essa prerrogativa funcional do Parlamento - e não dos indivíduos que o compõem, repise-se -, com vistas a afastar seu uso abusivo e ilegítimo. A Suprema Corte, aliás, ao interpretar suas competências, tem assentado, fundada na teoria dos poderes implícitos, que se deve buscar "*conferir eficácia real ao conteúdo e ao exercício de dada competência constitucional*", sempre como forma de garantir a "*integral realização dos fins que lhe foram atribuídos*" (voto do Min. Celso de Mello na ADI 2.797).

Na hipótese de crime comum, sem qualquer relação intrínseca com o mandato parlamentar, cometido após a diplomação, descabem tanto a deliberação sobre o relaxamento de qualquer medida cautelar imposta ao titular de mandato, quanto, menos ainda, a sustação do processo-crime, posto que a derrogação excepcional da regular pretensão punitiva do Estado só pode, nestes casos, encontrar óbice legítimo no fundado receio de violação à independência do Parlamento, sob pena dessa deformação de uma prerrogativa funcional convolá-la em privilégio pessoal.

A não-revisão da interpretação que se empresta atualmente às imunidades parlamentares processuais na Constituição Federal, relativamente aos parlamentares federais, e nas Constituições estaduais, nas suas normas de reprodução obrigatória desta

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

disciplina relativamente aos parlamentares dos entes subnacionais, **implicará a conservação de episódios dramáticos de desprestigio dos valores republicanos, das instituições e da perpetuação da impunidade**, como no repulsivo episódio em que o Senador AÉCIO NEVES DA CUNHA (PSDB-MG) escudou-se em seu mandato parlamentar para afastar de si o risco de prisão preventiva e a suspensão cautelar de sua função pública, requeridas pela Procuradoria-Geral da República em face de repugnantes atos criminosos que aparentemente cometera e que não possuem sequer remota relação que seja com sua atividade parlamentar (mesmo no mais frouxo parâmetro que se leve em conta).

Assim, no tocante às imunidades formais dos parlamentares, constantes do art. 96, §§ 1º ao 4º, da Constituição Estadual do Amapá, o partido político autor da presente ação constitucional REQUER **que se confira interpretação conforme** (sem redução de texto e sem pronúncia de nulidade) **com vistas a proclamar compatíveis com a Constituição Federal (art. 53, §§ 1º a 5º), e, portanto, válidas, apenas as seguintes interpretações**:

I. A imunidade parlamentar processual atinente ao **foro por prerrogativa de função**, constante do § 1º, do art. 96, da Constituição Estadual do Amapá, em reprodução obrigatória do art. 53, § 1º, da Constituição Federal, exige, para a atração da competência *ratione personae* em razão do cargo a **verificação inequívoca de nexo de implicação recíproca em relação ao cargo parlamentar ocupado e ao ato delituoso**, já na fase de autorização de abertura de inquérito, ou em fase ulterior que permita tal juízo, a partir do exame prefacial das evidências existentes, tendo em vista tal prerrogativa prestar-se à defesa da independência do Parlamento (prerrogativa funcional) e não do indivíduo que, circunstancialmente, seja seu membro (privilégio pessoal). **Não verificada a conexão, declina-se do feito à competência ordinária**, aplicável a qualquer cidadão, nos termos da legislação processual de regência (art, 69, do Decreto Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941);
II. A **imunidade parlamentar processual prisional**, constante do § 2º, do art. 96, da Constituição Estadual do Amapá, em reprodução obrigatória do art. 53, § 2º, da Constituição Federal, só impede a prisão cautelar de parlamentar quando a

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

causa ensejadora do decreto judicial **guardar inequívoco nexo de implicação recíproca em relação à função parlamentar e ao ato delituoso**, somente cabendo, na extraordinária hipótese de resultar de flagrante delito de crime inafiançável, que, ainda assim, pode ser relaxada pela votação ostensiva da maioria absoluta da Casa respectiva. Nos demais casos, **inexistindo relação intrínseca do crime com a função parlamentar**, os titulares de tais cargos **sujeitam-se integralmente à disciplina processual comum**, inclusive no tocante às prisões preventivas, prisões em flagrante por crimes afiançáveis e medidas cautelares diversas da prisão, pelo juízo ordinário competente, **desincumbindo-se o Poder Judiciário, nestes casos, de submeter tais prisões à Casa a que pertencer o custodiado,** no prazo previsto no art. 53, § 2º, *in fine*, da Constituição;

III. A imunidade parlamentar processual atinente à prerrogativa de **sustação do processo-crime em desfavor de parlamentar, por crimes cometidos após a diplomação**, constante dos §§ 3º e 4º, do art. 96, da Constituição Estadual do Amapá, em reprodução obrigatória dos §§ 3º e 4º, do art. 53, da Constituição Federal, só faculta à Casa respectiva deliberar, até que sobrevenha decisão final, sobre a sustação do processo criminal na estrita hipótese de se **demonstrar inequívoco nexo de implicação recíproca em relação à função parlamentar e ao ato delituoso;**

IV. A **perda do mandato de parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado**, referida no art. 98, VI e § 2º, da Constituição Estadual do Amapá, em reprodução obrigatória do art. 55, VI e § 2º, da Constituição Federal, **só depende de deliberação** ostensiva **da Casa respectiva**, por maioria absoluta, **na hipótese de a pena cominada ser inferior ao período remanescente do mandato**, tendo em vista a exigência constitucional do "*pleno exercício dos direitos políticos*" (art. 14, § 3º, II, da CF), para se ocupar este distinto cargo político, e ser decorrência automática da "*condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos*" a suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, CF).

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

Nesta última hipótese, se a Casa optar por não lhe cassar o mandato, o parlamentar condenado poderá a ele retornar, após a cessação dos efeitos condenatórios. Por outro lado, **na hipótese de a pena cominada exceder o resíduo de mandato, a perda do cargo é efeito automático da condenação, em razão da suspensão dos direitos políticos, que são indispensáveis para seu exercício**, qualquer que seja o regime de cumprimento da pena.

V - DA MEDIDA CAUTELAR

A concessão de medida cautelar demanda fundamentalmente a conjugação de dois requisitos, quais sejam: o *fumus boni iuris* (fumaça do bom direito) e o *periculum in mora* (perigo ou risco na demora).

O *fumus boni iuris* reside **no risco fundado de que o uso indevido das imunidades parlamentares processuais deformem prerrogativas funcionais do Parlamento em odioso privilégio pessoal,** que, ao desigualar sem justificativa razoável iguais, fulmina os consectários da República da igualdade entre os cidadãos e da responsabilização dos agentes públicos, promovendo distorções e prejuízo à legitimidade das instituições democráticas.

Há, no sentir dos arguentes, **razoável plausibilidade jurídica no pedido**, vez que o que se confronta não é o uso adequado de tais imunidades, para a proteção do mandato parlamentar, acautelando o Poder Legislativo de incursões autoritárias de outros Poderes, quando há conexão efetiva entre o delito supostamente praticado e a função pública do legislador, mas **tão somente se contesta o uso desta prerrogativa na sua modalidade indevida, em abuso de direito**, quando a condição de parlamentar é irrelevante para o cometimento do crime.

Requer-se que se estenda às imunidades formais dos parlamentares a mesma redução teleológica outrora conferida, em 1989[16], pelo e. STF às imunidades

[16] Foi nessa linha, aliás, que já em 1989, o STF assentou posição segundo a qual o silêncio do texto quanto à referência ao exercício do mandato "*não tem, todavia, o efeito de tornar extensível, para além do exercício*

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

parlamentares materiais, no tocante à exigência de, para sua fruição, demonstrar-se nexo de causalidade entre a função pública e o delito potencialmente praticado.

O *periculum in mora* repousa **no risco de que o uso indevido e abusivo de tais direitos, na sua conformação indevida, colabore para a impunidade,** em face da dificuldade operacional das Cortes em julgar o razoável acervo criminal que ora tramita sob sua jurisdição, **com razoável risco de extinção da punibilidade por decurso de tempo (prescrição).**

Assim, diante da relevância da fundamentação expendida e do *periculum in mora* existente, na hipótese de V.Exas. entenderem presentes os requisitos legais, requer-se o deferimento da medida cautelar ora formulada, de modo a **determinar-se a antecipação plena dos pedidos formulados ao final do capítulo anterior**, bem como, em face da relevância do tema, a adoção do rito especial previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

VI - DOS PEDIDOS

1) A notificação da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio de seu Presidente, para que, como órgão/autoridade responsável pela elaboração dos dispositivos ora impugnados, manifeste-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99;

---

do mandato, a proteção da imunidade material, pois esta não pode ser entendida como um privilégio pessoal do deputado ou senador, mas como verdadeira garantia de independência do exercício do poder legislativo. É assim, inerente ao instituto, o liame indispensável entre a prerrogativa em causa e a função parlamentar" (Inq 396 QO, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 21.09.1989).
Aliás, o STF, apenas uma ano após a promulgação da Constituição, já se posicionara, relativamente à imunidade material dos parlamentares, no sentido de que **a proteção por ela conferida por essa prerrogativa funcional torna inafastável a necessidade de se evidenciar um "nexo de implicação recíproca"**. Essa decisão se dera acertadamente, muito embora, à primeira vista, o texto do dispositivo pareça aplicar-se a todas as manifestações dos parlamentares, sem qualquer distinção ("os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos" - art. 53, caput, CF). Mais recentemente, o Eminente. Ministro Celso de Mello assinalou que somente se legitima a invocação da prerrogativa institucional assegurada em favor de parlamentar "***nas hipóteses em que as palavras e opiniões tenham sido por ele expendidas no exercício do mandato ou em razão deste***" (AI 401.600, j. 08.10.2009).

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

2) A notificação da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO FEDERAL, por intermédio de seus Presidentes, para que, como órgãos/autoridades alcançados reflexamente pela controvérsia em tela, manifestem-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99;
3) A concessão de medida cautelar, nos termos expendidos em capítulo próprio;
4) A notificação do Exmo. Sr. Procurador-Geral do Estado do Amapá e da Exma. Sra. Advogada-Geral da União, para se manifestarem-se sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e da exigência constitucional do Art. 103, § 3º;
5) A notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral da República para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Carta Política;
6) A procedência do pedido, no mérito, com o fim de, no tocante às imunidades formais dos parlamentares, constantes do art. 96, §§ 1º ao 4º, da Constituição Estadual do Amapá, **que se confira interpretação conforme** (sem redução de texto e sem pronúncia de nulidade) **com vistas a proclamar compatíveis com a Constituição Federal (art. 53, §§ 1º a 5º), e, portanto, válidas, apenas as seguintes interpretações**:
    a. A imunidade parlamentar processual atinente ao **foro por prerrogativa de função**, constante do § 1º, do art. 96, da Constituição Estadual do Amapá, em reprodução obrigatória do art. 53, § 1º, da Constituição Federal, exige, para a atração da competência *ratione personae* em razão do cargo a **verificação inequívoca de nexo de implicação recíproca em relação ao cargo parlamentar ocupado e ao ato delituoso**, já na fase de autorização de abertura de inquérito, ou em fase ulterior que permita tal juízo, a partir do exame prefacial das evidências existentes, tendo em vista tal prerrogativa prestar-se à defesa da independência do Parlamento (prerrogativa funcional) e não do indivíduo que, circunstancialmente, seja seu membro (privilégio pessoal). **Não verificada a conexão, declina-se do feito à competência ordinária**, aplicável a qualquer cidadão, nos

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

termos da legislação processual de regência (art, 69, do Decreto Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941);

b. A **imunidade parlamentar processual prisional**, constante do § 2º, do art. 96, da Constituição Estadual do Amapá, em reprodução obrigatória do art. 53, § 2º, da Constituição Federal, só impede a prisão cautelar de parlamentar quando a causa ensejadora do decreto judicial **guardar inequívoco nexo de implicação recíproca em relação à função parlamentar e ao ato delituoso**, somente cabendo, na extraordinária hipótese de resultar de flagrante delito de crime inafiançável, que, ainda assim, pode ser relaxada pela votação ostensiva da maioria absoluta da Casa respectiva. Nos demais casos, **inexistindo relação intrínseca do crime com a função parlamentar**, os titulares de tais cargos **sujeitam-se integralmente à disciplina processual comum**, inclusive no tocante às prisões preventivas, prisões em flagrante por crimes afiançáveis e medidas cautelares diversas da prisão, pelo juízo ordinário competente, **desincumbindo-se o Poder Judiciário, nestes casos, de submeter tais prisões à Casa a que pertencer o custodiado,** no prazo previsto no art. 53, § 2º, *in fine*, da Constituição;

c. A imunidade parlamentar processual atinente à prerrogativa de **sustação do processo-crime em desfavor de parlamentar, por crimes cometidos após a diplomação**, constante dos §§ 3º e 4º, do art. 96, da Constituição Estadual do Amapá, em reprodução obrigatória dos §§ 3º e 4º, do art. 53, da Constituição Federal, só faculta à Casa respectiva deliberar, até que sobrevenha decisão final, sobre a sustação do processo criminal na estrita hipótese de se **demonstrar inequívoco nexo de implicação recíproca em relação à função parlamentar e ao ato delituoso;**

d. A **perda do mandato de parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado**, referida no art. 98, VI e § 2º, da Constituição Estadual do Amapá, em reprodução obrigatória do art. 55, VI e § 2º, da Constituição Federal, **só depende de deliberação** ostensiva **da Casa respectiva**, por maioria absoluta, **na hipótese de a pena cominada**

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF

ser inferior ao período remanescente do mandato, independente do regime de cumprimento, tendo em vista a exigência constitucional do "*pleno exercício dos direitos políticos*" (art. 14, § 3º, II, da CF), para se ocupar este distinto cargo político, e ser decorrência automática da "*condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos*" a suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, CF). .

Por serem de valor inestimável os bens jurídicos em discussão, dispensar-se-ia a indicação do valor da causa. De toda sorte, em vista do disposto no art. 291, do novel CPC, atribua-se, para fins meramente fiscais, o valor de R$ 100,00 (cem reais) à presente demanda.

Sem custas.

Termos em que pede deferimento.

Brasília, 23 de agosto de 2017.





DANILO MORAIS DOS SANTOS

OAB nº 50.898-DF

MÁRLON JACINTO REIS

OAB nº 4285-MA



PRISCILLA SODRÉ PEREIRA

OAB nº 53.809-DF

RAFAEL MARTINS ESTORILIO

OAB/DF 47.624

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF



RAPHAEL SODRÉ CITTADINO

OAB nº 53.229-DF

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01,
Lote 02, Bloco "N", Edifício Terra Brasilis,
Sala 412 - Brasília, DF